EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
NIT 816.002.019-9

INVITACIÓN PARA RECIBIR OFERTAS MERCANTILES IRREVOCABLES DE VENTA O SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO PARA EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2027

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2027

PLIEGO DE CONDICIONES (Preliminares)
CE 005-2026
CP-EEPC2026-005

PEREIRA, 16 DE OCTUBRE DE 2026

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 CONDICIONES GENERALES 5
2.1 NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 5
2.2 DIRECCIÓN Y COMUNICACIONES 5
2.3 RÉGIMEN JURÍDICO 5
3 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 6
4 REQUISITOS HABILITANTES 6
4.1 OFERENTES 6
4.1.1 DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA 6
4.1.2 DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES 7
4.1.3 REQUISITOS HABILITANTES 7
5 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 8
5.1 OBJETO 8
5.2 NECESIDADES DE ENERGÍA 8
5.3 CANTIDADES OFERTADAS 8
5.4 TIPO DE SUMINSITRO 10
5.5 TARIFA OFERTA 10
5.6 RESUMEN DE PRODUCTOS A CONTRATAR 11
5.6.1 RESUMEN DEL PRODUCTO No. 1 11
5.6.2 RESUMEN DEL PRODUCTO No. 2 11
5.6.3 RESUMEN DEL PRODUCTO No. 3 12
6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 12
6.1 PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA 12
6.2 COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 12
6.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 12
6.4 METODOLOGÍA 13
6.5 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES. 14
6.6 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES 14
7 MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN 14
7.1 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS EN CONSULTA 14
7.2 REQUISITOS HABILITANTES y OFERTAS 14
7.3 OFERTA RESERVA 15
7.4 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 15
8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 15
9 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 16
10 CONSIDERACIONES ADICIONALES 16
10.1 OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 17
10.2 FORMA DE PAGO 17
10.3 PUNTOS DE MEDICIÓN 18
10.4 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 18
10.5 ACEPTACIÓN 19
10.6 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS 19
10.7 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN 19
10.8 RESERVA ESPECIAL 19
10.9 OFERTA MERCANTIL 20

10.10 CUMPLIMIENTO LEY 1581 DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DE 2013 20
ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 1 21
ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 2 22
ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 3 23
ANEXO CANTIDADES PRODUCTO No. 1 24
ANEXO CANTIDADES PRODUCTO No. 2 25
ANEXO CANTIDADES PRODUCTO No. 3 26
ANEXO CARTA REMISORIA 28
ANEXO MODELO DE OFERTA MERCANTIL 30
ANEXO PAGARÉ No. XXX COMO GARANTÍA DE SERIEDAD QUE RESPALDA LA OFERTA No. XXX-XXXX PRESENTADA POR XXXXXX 39
ANEXO *CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX COMO GARANTÍA DE SERIEDAD QUE RESPALDA LA OFERTA No. XXX PRESENTADA POR XXXXX A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.* 40
ANEXO PAGARÉ No. XXX DE LA OFERTA MERCANTIL No. XXX-XXXX (VENDEDOR) 42
ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX (VENDEDOR) 44
ANEXO PAGARÉ NO. XX DE XXXX DE LA ORDEN DE COMPRA NO XX DE XXXX (COMPRADOR) 46
ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No. XXX-XXXX A LA OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No. XXX-XXXX (COMPRADOR) 48

INTRODUCCIÓN

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter mixta, creada al tenor de la Ley 142 de 1994, autorizada por medio del Acuerdo 030 de 1996, emanado del Concejo Municipal de Pereira; constituida por Escritura Pública No. 1327 de mayo 16 de 1997 y Escrituras de Aclaración No. 1709 del 3 de Julio de 1997 y 1211 del 27 de agosto de 1999, todas otorgadas en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira y cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

CONDICIONES GENERALES

La **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.**, está interesada en recibir ofertas por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación para la venta o suministro de energía eléctrica para el período comprendido entre el **01 de diciembre del año 2026 al 31 de julio del año 2027**, con el objetivo de abastecer la demanda comercial de energía de su Mercado Regulado.

NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta, no implican la realización de una oferta por parte de ella, ni crean la obligación de establecer una relación jurídica contractual con quien la presente.

DIRECCIÓN Y COMUNICACIONES

La solicitud de aclaraciones y cualquier otra inquietud respecto de la convocatoria, debe ser dirigida al Doctora **YULIETH PORRAS OSORIO** – Gerente General de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., con copia al área de **Gestión Mercado** a la dirección carrera 10 No. 17-35, Piso 4°, Edificio Torre Central, Pereira - Risaralda o al correo electrónico: *convocatoriasicep@eep.com.co* con la descripción del asunto ***"INVITACIÓN PARA RECIBIR OFERTAS DE VENTA O SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO REGULADO PERIODO DE DICIEMBRE 2026 A JULIO 2027, CE 005-2026"*.**

El funcionario responsable de la convocatoria es:
John Alexander Perilla Rincón, Celular 3224120409, *convocatoriasicep@eep.com.co*

RÉGIMEN JURÍDICO

Salvo en cuanto la Constitución Política o la Ley 142 de 1994 dispongan expresamente lo contrario, los actos y contratos de todas las empresas de servicios públicos, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, las Resoluciones CREG concordantes y vigentes y demás normas que en el futuro las modifiquen, aclaren o sustituyan. Por tanto, no se rigen por las normas que regulan el Estatuto General de Contratación Pública.

El objeto de la presente invitación está asociada a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en su actividad de comercializador.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en los Pliegos Definitivos de la presente Convocatoria y teniendo en cuenta lo establecido a continuación:

FECHA	DESCRIPCIÓN
16-octubre-2026	Publicación Aviso Convocatoria Pública en el SICEP
16-octubre-2026	Publicación de Pliego de Condiciones para Consulta en el SICEP
21-octubre-2026	Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones en Consulta
27-octubre-2026	Publicación de Pliego de Condiciones Definitivo en el SICEP
10-noviembre-26 hasta las 18:00	Plazo Máximo para entrega de la Ofertas Reservas
10-noviembre-26 hasta las 18:00	Fecha y Hora límite para entrega de Requisitos Habilitantes y Ofertas
11-noviembre-2026	Fecha límite entrega de requisitos por parte de XM
19-noviembre-2026	Plazo Máximo para Verificación y Subsanación de Requisitos Habilitantes
20-noviembre-2026	Plazo Máximo para remitir al ASIC los Oferentes Habilitados
23-noviembre-2026	Fecha límite entrega ofertas de oferentes habilitados por parte de XM.
24-noviembre-26 hasta las 17:00	Evaluación Ofertas mediante Audiencia Pública
14-diciembre-2026	Plazo Máximo para formalización de la relación jurídica
18-diciembre-2026	Plazo Máximo para registro de contrato ante el ASIC

REQUISITOS HABILITANTES

OFERENTES

Empresas que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores, incluyendo Plantas Menores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación.

Se aceptan ofertas de participantes que se encuentren registrados ante el ASIC como agentes del mercado, que tengan a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las mismas definido en el Cronograma de los Pliegos Definitivos de la presente Convocatoria, proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME, que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

No calificarán para presentar propuestas las Empresas que:

1. Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

2. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir en el proponente, alguna de las limitaciones señaladas en el numeral anterior, **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.** podrá dar por terminado el contrato de pleno derecho sin lugar a declaración judicial y sin que tal hecho de lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna a favor del proponente, pudiendo **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.** además, hacer efectiva la cláusula de sanción por incumplimiento pactada en la oferta.

Cuando estas limitaciones sobrevengan en un proponente dentro del término de la presentación de las propuestas, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, corresponde a los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben presentar los oferentes que deseen participar en la presente convocatoria pública.

Así mismo, para la preparación de los requisitos habilitantes se otorgará un plazo no menor al establecido en el literal a del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, el cual se encuentra definido en el Cronograma de la presente Convocatoria en el SICEP.

Una vez el ASIC remita los requisitos habilitantes presentados por los oferentes interesados en la Convocatoria, **ENERGIA DE PEREIRA** tendrá cinco (5) días hábiles para verificar el cumplimiento de dichos requisitos. Durante este periodo de tiempo **ENERGIA DE PEREIRA** podrá solicitar directamente a cada oferente subsanar o aclarar los requisitos habilitantes que fueron entregados por el ASIC. Vencido este plazo, solo quedarán habilitados los oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes (literales h, i, j y k del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan).

1. Carta remisoria firmada por el Representante Legal indicando la denominación o razón social, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico, donde se declare que se solicitaron, conocieron y aceptaron en su totalidad las condiciones y la (las) adenda(s) emitida(s) con ocasión de la convocatoria a ofertar e indicando la validez de la oferta, la cual en todo caso no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la fecha de entrega. (ANEXO CARTA REMISORIA).

2. Certificado de existencia y representación legal del oferente, expedido por la entidad competente, con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de presentación de la oferta.

3. En caso de ser necesario, deberá anexarse la autorización al representante legal, otorgada por el órgano social competente, para comprometer a la sociedad en contratos cuya cuantía sea equivalente al valor ofertado, si así lo establecen los Estatutos. Son válidos los certificados electrónicos expedidos por las cámaras de comercio de todo el país.

4. Certificado del ASIC en el que se indique que EL PROPONENTE es un agente activo del MEM, se encuentra a paz y salvo por todas las transacciones del mercado, que no reviste procesos de limitación de suministro y que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de retiro del MEM. Dicha

certificación no debe tener una vigencia mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de presentación de la oferta.

5. Pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, con su respectivo clausulado, de acuerdo con las condiciones definidas en el numeral 8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA y en el numeral 7.2. REQUISITOS HABILITANTES y OFERTAS.

6. Registro Único Tributario (RUT) con fecha de expedición no mayor a 90 días.

7. Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, los cuales deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos. En caso de no aplicar no se debe presentar este documento.

Dentro de los requisitos habilitantes establecidos, el único documento que NO es subsanable corresponde a la NO entrega de los documentos establecidos en el ítem 5 relacionado con la Garantía de Seriedad.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

OBJETO

La **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.**, está interesada en recibir ofertas mercantiles irrevocable por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación para la venta o suministro de energía eléctrica para el período comprendido entre el **01 de Diciembre del año 2026 al 31 de julio del año 2027**, con el objetivo de abastecer la demanda comercial de energía de su Mercado Regulado, en las condiciones y características que se indican a continuación:

NECESIDADES DE ENERGÍA

En el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** se presentan, para cada uno de los productos, las cantidades horarias de referencia de las necesidades que constituyen el objeto de la presente convocatoria. Las cantidades incluyen las pérdidas que el consumo de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. representa en los Sistemas de Transmisión Regional y Transmisión Nacional.

CANTIDADES OFERTADAS

Las ofertas deben incluir, para cada producto, una cantidad de energía equivalente a un porcentaje de las cantidades de energía requerida por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., de acuerdo con el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** que se aplicarán para todas las 24 horas del día de la curva establecida en dicho Anexo., presentando una tarifa para cada uno de los productos sin ***ningún tipo de discriminación***, ni tipo de carga ni tipo de día. Tampoco se aceptarán condiciones especiales de adjudicación, tales como adjudicación total o mínima, u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral de los productos a contratar.

Las cantidades ofertadas deberán estar sujetas a la adjudicación en la misma proporción respecto a las cantidades ofertadas para todos y cada uno de los meses y años que conforman cada producto. Es decir, si la Empresa de Energía de Pereira decide adjudicar, por ejemplo, el 50% de lo ofertado, ese mismo porcentaje deberá aplicarse para todos los meses y años que conforman el producto correspondiente.

Las curvas de carga para cada uno de los productos se encuentran en el archivo de Excel denominado **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades.**

Para cada producto, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en los formatos Excel según el archivo **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** en las páginas donde se relacione cada producto, con los porcentajes [%] ofertados mensualmente y los precios [$/kWh] ofertados anualmente; dichos valores serán aplicados a cada una de las horas de cada día en cada uno de los meses y serán redondeados a dos decimales con el fin de obtener la energía total de la oferta. En todo caso, el mes con la menor cantidad de energía ofertada no podrá ser inferior al porcentaje (%) del mes con la mayor cantidad de energía ofertada definido en la siguiente tabla para cada producto, si esta condición no se cumple, la oferta no será tenida en cuenta dentro de la evaluación.

Notas:

Producto No. 1 (Curva)

Se aceptan ofertas de cantidades para mínimo seis (06) meses, sin embargo, se debe ofertar el mismo porcentaje (%) de energía para todos los meses ofertados de este producto, a modo de ejemplo, si se oferta energía para siete (07) meses (diciembre 2026 a junio de 2027, dejando por fuera a julio 2027) y se oferta el 50% de la energía para diciembre de 2026, se debe también ofertar el 50% para uno de los meses de enero a junio de 2027.

Producto No. 3 (Curva)

Se aceptarán ofertas para mínimo cinco (5) meses, incluyendo siempre en los meses a ofertar el mes de enero de 2027. El porcentaje (%) de energía ofertado deberá ser el mismo para todos los meses ofertados. A modo de ejemplo, si se ofertan cinco (5) meses, de enero a mayo de 2027 y se oferta el 50% de la energía para enero de 2027, se debe también ofertar también el 50% para cada uno de los meses de febrero a mayo de 2027.

Variable Restricción R

$$\boldsymbol{MIN\ (energía\ ofertada) \geq MAX(energía\ ofertada)\ \times R}$$

Dónde:

$\boldsymbol{MIN\ (energía\ ofertada)}$ es el mes con menor energía ofertada por el oferente para el producto en MWh-mes.

$\boldsymbol{MAX\ (energía\ ofertada)}$ es el mes con mayor energía ofertada por el oferente para el producto en MWh-mes.

$\boldsymbol{R}$ es el valor de la restricción en porcentaje %.

Producto	Valor de R
PRODUCTO No. 1 (cada año)	**N/A**
PRODUCTO No. 2 (2026)	**N/A**
PRODUCTO No. 3 (2027)	**N/A**

A modo de ejemplo con valor R= 75%:
OFERENTE QUE SI CUMPLE (Será tenida en cuenta en la evaluación)

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Máx	Mín	Mín/Máx
Energía Ofertada (MWh)	4,400	4,600	4,700	4,800	5,100	5,000	5,500	5,400	5,800	5,000	5,300	4,900	**5,800**	**4,400**	75.86%

OFERENTE QUE NO CUMPLE (No será tenida en cuenta en la evaluación)

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Máx	Mín	Mín/Máx
Energía Ofertada (MWh)	4,300	4,600	4,700	4,800	5,100	5,000	5,500	5,400	5,800	5,000	5,300	4,900	**5,800**	**4,300**	74.14%

TIPO DE SUMINSITRO

El suministro de energía eléctrica, para cada producto, será en la modalidad **PAGUE LO CONTRATADO.**

Los contratos que resulten de este proceso serán despachados por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), de acuerdo con las reglas del mercado vigentes.

TARIFA OFERTA

Los precios unitarios de la energía para cada producto deberán ser presentados en pesos por kilovatio hora **($/kWh)** con dos decimales, para cada uno de los meses ofertados y en pesos constantes de **septiembre de 2026** y se actualizarán con base a la variación del Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$Tm = To * IPPm / IPPo$$

Donde:

Tm= Tarifa del mes a calcular.
To= Tarifa de la oferta a precios constantes de **septiembre de 2026 provisional.**
IPPm= Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por el DANE o la entidad competente para el mes m.
IPPo= Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por el DANE o la entidad competente para el mes de **septiembre de 2026 provisional.**

la indexación de precio se realizará usando el **IPPm** según lo dispuesto en el la circular CREG 014 de 2021 o aquella resolución o circular que la modifique o sustituya.

Los precios ofertados para cada producto deben estar referidos en forma de precio monomio sencillos, en pesos colombianos constantes, sin discriminar por periodo de carga ni tipo de día.

Las tarifas corresponden al precio equivalente de energía monomio referida a nivel de tensión 4 (220 kV), por lo tanto, corresponde al punto en el cual se entrega la energía por parte del PROVEEDOR.

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

ENERGIA DE PEREIRA no evaluará propuestas que consideren otros esquemas de precios, que no sean determinados, o que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

RESUMEN DE PRODUCTOS A CONTRATAR

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 1

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 01	
TIPO DE SUMINISTRO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de diciembre de 2026 al 31 de julio de 2027 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	32,170 MWh
INDEXADOR DE PRECIO	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de septiembre de 2026 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	COMPRADOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones VENDEDOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 2

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 02	
TIPO DE SUMINISTRO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de diciembre de 2026 al 31 de diciembre de 2026 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	3,826 MWh
INDEXADOR DE PRECIO	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de septiembre de 2026 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	COMPRADOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones

	VENDEDOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 3

RESUMEN DEL PRODUCTO No. 03	
TIPO DE SUMINISTRO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 01 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	28,344 MWh
INDEXADOR DE PRECIO	Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de septiembre de 2026 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	COMPRADOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones VENDEDOR: Póliza de cumplimiento y Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA

La metodología de evaluación se regirá bajo los principios establecidos en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Se tendrá en cuenta lo establecido en el literal c del numeral 7.5 del artículo 7 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan respecto al comportamiento y responsabilidades de los comercializadores.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

METODOLOGÍA

- La metodología de la evaluación de las ofertas de la convocatoria se aplicará para cada uno de los productos solicitados de manera individual.
- Sólo se tendrán en cuenta las ofertas de los oferentes que hayan resultado habilitados previamente.
- Sólo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplan con la totalidad de las condiciones de precio y curva establecidas en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** y en **5. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS**, los cuales hacen parte integral de la presente Convocatoria.
- Las cantidades por adjudicar corresponderán a los establecidos en cada una de las Ofertas Reserva definidas para cada uno de los productos solicitados.
- Los precios ofertados para cada año independiente no deben superar máximo el 2% el precio reserva definido para ese año independiente, a modo de ejemplo, para el producto No. 1 (Curva), el precio ofertado para el año 2026 no debe superar máximo el 2% el precio reserva definido para el año 2026 y así sucesivamente para cada uno del año de ese producto. En caso de que para el producto para alguno de los años se supere el 2% el precio de oferta reserva para ese año, la oferta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación.
- El precio promedio ponderado de oferta no puede superar máximo el 2% el precio promedio ponderado de la oferta reserva establecido para el producto No. 1 (Curva), en caso de que la oferta presentada supere el 2% el precio promedio ponderado de la oferta reserva establecido para el producto No. 1 (Curva), la oferta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación.
- Si alguna de las ofertas no cumple alguno de los puntos anteriores, será descalificada automáticamente dentro del proceso de evaluación.
- Para cada uno de los productos se tomarán las ofertas que hayan cumplido las condiciones relacionadas en los puntos anteriores y se organizarán de menor a mayor precio.
- La evaluación para el producto No. 1 (curva) se realizará utilizando el precio promedio ponderado ofertado por cada agente.
- Para cada uno de los productos se tomarán las ofertas que hayan cumplido las condiciones relacionadas en los puntos anteriores, para el producto No. 1 y producto No. 3 se organizarán de mayor a menor número de meses ofertados, posteriormente se organizarán de menor a mayor precio y para el producto No. 2 se organizarán de menor a mayor precio.
- Una vez organizadas las ofertas (para el producto No. 1 y producto No. 3 de mayor a menor número de meses ofertados y posteriormente de menor a mayor precio y para el producto No. 2 de menor a mayor precio), se adjudicarán aquellas que por orden de mérito permitan alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva de dicho producto y que no superen el precio establecido en dicha oferta reserva.
- En ningún caso el precio ponderado de adjudicación (calculado con los precios promedio ponderado de las ofertas tenidas en cuenta dentro del proceso de evaluación) podrá superar el precio promedio ponderado de la oferta reserva.
- Para todos los casos la metodología mantendrá la condición de adjudicación por orden de mérito.
- En todos los casos la cantidad máxima de la energía a adjudicar no podrá superar la energía establecida en la oferta reserva.

Dado que para las ofertas tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del producto No. 1 y producto No. 3 primero se ordenan las ofertas de mayor a menor número de meses ofertados y posterior a ello se organizan de menor a mayor precio ofertado para iniciar el proceso de adjudicación, es necesario aclarar que se realiza un proceso iterativo durante el proceso de adjudicación de tal forma que cada vez que una oferta sea adjudicada, vuelve y se toman todas las ofertas tenidas en cuenta en el proceso de evaluación excluyendo únicamente la oferta adjudicada para ordenarlas primero de mayor a menor número de meses ofertados y posterior a ello organizarlas de menor a mayor precio ofertado para realizar nuevamente el proceso de

adjudicación hasta lograr alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva y que el precio ponderado de adjudicación no supere el precio de oferta reserva definido.

REGLA PARA DIRIMIR EMPATES.

En caso de que se presenten empates en precios dentro de la evaluación de un producto específico, se adjudicaran proporcionalmente a las cantidades ofertadas, máximo hasta alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES

En caso de existir reclamaciones u objeciones, se deben de presentar y sustentar de manera oral o escrita por parte del Representante Legal del oferente o apoderado que se constituya para tal efecto en la audiencia pública (ver cronograma de los Pliegos Definitivos de la presente Convocatoria) en donde se llevará a cabo la evaluación. ENERGIA DE PEREIRA analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo. Todas las reclamaciones u objeciones deben quedar resueltas durante el desarrollo de la audiencia pública, las cuales deben estar relacionadas con la metodología de evaluación establecida.

MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan establece lo siguiente:

> *"El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes."*

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

En ese sentido, en SICEP será el medio por el cual se manejará toda la documentación relacionada con la presente Convocatoria de la siguiente manera:

ACLARACIONES A LOS PLIEGOS EN CONSULTA

La solicitud de aclaraciones a los Pliegos de Condiciones en consulta debe ser enviadas al correo convocatoriasicep@eep.com.co, dentro de los plazos máximos establecidos en el Cronograma de los Pliegos Preliminares de la presente Convocatoria. Por tanto, no se aceptarán solicitudes posteriores al plazo máximo establecido.

REQUISITOS HABILITANTES y OFERTAS

La entrega y verificación de los requisitos habilitantes, así como la entrega de las ofertas se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Adicionalmente, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma de

la Convocatoria definidos en el SICEP. En ese sentido, los oferentes deberán registrar en el SICEP los archivos de la siguiente manera:

1. Requisitos Habilitantes en formato PDF, en uno o varios archivos, los cuales debe contener todos los documentos establecidos solicitados.
2. Oferta Cantidades y Precios en formato EXCEL para cada uno de los productos ofertados de acuerdo con la estructura definida en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** y a las condiciones establecidas en **5. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.** Se reitera que para cada producto solo se aceptaran ofertas por un porcentaje [%] de energía mensual, mientras que los precios [$/kWh] deben ser ofertados de manera anual.

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser entrega por correo electrónico con **firma electrónica (certificada)** a convocatoriasicep@eep.com.co con copia a gestionmercado@eep.com.co. Si el oferente interesado no cuenta con firma electrónica, la garantía de seriedad establecida en los pliegos de condiciones deberá ser entregada de manera física a la carrera 10 No. 17-35 Edificio Torre Central de la ciudad de Pereira, unidad de correspondencia.

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos, los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a convocatoriasicep@eep.com.co, a excepción de las garantías de seriedad de acuerdo con lo establecido en el parágrafo anterior.

OFERTA RESERVA

En caso de que la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA remita una oferta reserva para cada producto, se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan y dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la presente Convocatoria.

En todo caso, la oferta reserva contendrá las condiciones de precio tope y cantidad de energía tope hasta donde EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA estará dispuesta a adjudicar.

VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES.

La verificación y subsanación de los requisitos habilitantes se realizará conforme a los establecido en el numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Vencido el plazo, sólo quedarán habilitados aquellos oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los Requisitos Habilitantes.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes podrán presentar como garantía de seriedad de su oferta un **pagaré en blanco acompañado de una carta de instrucciones**, de acuerdo con el modelo incluido como anexo en este documento.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

1) Si el proponente adjudicado revoca su propuesta o intenta modificar unilateralmente las condiciones establecidas en los documentos que forman parte integral de esta Convocatoria. **2)** Si, una vez adjudicada la oferta, no se puede expedir la orden de compra debido a un hecho imputable al proponente. **3)** Si, tras adjudicada la oferta y antes de su suscripción, el ASIC determina que el proponente no cumple con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, según lo dispuesto en la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y cualquier norma futura que la modifique, aclare o sustituya. **4)** Si, después de agotados todos los procedimientos correspondientes, el proponente

seleccionado se niega sin justificación a celebrar el negocio jurídico respectivo. **5)** Si, después de expedida la orden de compra, el proponente no constituye la garantía de cumplimiento exigida por ENERGÍA DE PEREIRA. **6)** Si el proponente no cumple con las obligaciones ante el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, lo que impide la emisión de la orden de compra correspondiente. **7)** En general, si el proponente no presenta a tiempo todos los documentos regulatorios necesarios para iniciar el negocio jurídico.

No obstante, lo anterior, **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP** podrá exigir judicial o extrajudicialmente al proponente incumplido el pago de los daños y perjuicios directos, indirectos o consecuenciales derivados de la no celebración del negocio jurídico, en caso de que el pagaré no sea suficiente para cubrirlos.

Este requisito es insubsanable, por lo que la no presentación de la garantía de seriedad implicará la descalificación del proponente, quien no quedará habilitado para participar.

La garantía de seriedad de la oferta podrá enviarse por correo electrónico con firma electrónica certificada a las direcciones convocatoriasicep@eep.com.co y con copia a gestionmercado@eep.com.co. Si el oferente no cuenta con firma electrónica, deberá entregar la garantía en formato físico en la siguiente dirección: Carrera 10 No. 17-35, Edificio Torre Central, Pereira, Unidad de Correspondencia.

En todo caso, el o los proponentes adjudicados total o parcialmente se comprometen a mantener vigente su oferta mercantil hasta la constitución de la garantía de cumplimiento. Las garantías de seriedad de la oferta serán devueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la constitución de la garantía de cumplimiento. En caso de que el proponente se niegue a otorgar la garantía de cumplimiento, la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Asimismo, las garantías de seriedad de los oferentes no adjudicados serán devueltas en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la celebración de la audiencia pública establecida en el numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019, y en concordancia con las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

Una vez realizada la audiencia pública de la que trata el numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan y emitida la respectiva orden de compra por parte de la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., el oferente tendrá cinco (5) días hábiles para constituir a favor de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., como garantía de cumplimiento, una póliza de seguros con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale la siguiente obligación: cumplimiento, cláusula penal pecuniaria y multas. Debe constituirse por un valor asegurado equivalente a cinco por ciento (5%) meses de suministro del valor total del contrato, valor calculado indexando el precio con el último IPP disponible, con una vigencia igual al periodo que se pretende garantizar y tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. En todo caso, EL PROVEEDOR deberá asegurar que las garantías que se constituyan cubran, de manera continua e ininterrumpida, la totalidad de la duración del contrato y tres (03) meses adicionales, independientemente de la forma en que se dividan o estructuren dichas garantías. Para efectos de la aceptación de la póliza constituida, deberá hacerse la entrega de esta a EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP, acompañadas del recibo de pago de la prima. Adicionalmente debe constituir a favor del EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP un pagaré en blanco con carta de instrucciones en los términos del modelo incorporado como Anexo a este documento.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del(as) oferta(s) que resulte(n) de la adjudicación de la presente convocatoria, a más tardar treinta (30) días calendario antes del

inicio del despacho del contrato por parte del administrador del mercado XM, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP. se obliga para con el(los) vendedor(es) a constituir una póliza de seguros por un valor asegurado equivalente a cinco por ciento (5%) meses de suministro del valor total del contrato, valor calculado indexando el precio con el último IPP disponible, con una vigencia igual al periodo que se pretende garantizar y tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. En todo caso, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP. deberá asegurar que las garantías que se constituyan cubran, de manera continua e ininterrumpida, la totalidad de la duración del contrato y tres (03) meses adicionales. Para efectos de la aceptación de la póliza constituida, deberá hacerse la entrega de esta al PROVEEDOR, acompañadas del recibo de pago de la prima. Adicionalmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la Orden de Compra, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP. se obliga para con el(los) vendedor(es) a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones en los términos del modelo incorporado como Anexo a este documento, autorizando a el(los) vendedor(es) para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.

Según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.3 que hace mención a la regla general según la cual un contrato estatal debe estar amparado a través de una sola garantía. Sin embargo, la excepción son los contratos de tengan un plazo de ejecución mayor a 5 años, para estos contratos la garantía se podrá dividir.

En virtud de lo anterior, LAS PARTES podrán presentar las garantías o pólizas exigidas en el presente proceso con vigencias de hasta cinco (5) años. Antes del vencimiento de cada vigencia, la parte obligada a mantener la respectiva garantía deberá obtener una nueva póliza que ampare el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo restante del contrato y tres (3) meses adicionales. Si la aseguradora o garante decide no continuar respaldando la vigencia posterior, deberá informar por escrito a LAS PARTES con una antelación mínima de seis (6) meses.

A partir de la comunicación emitida por el garante, la parte responsable de renovar la garantía contará con un plazo máximo de cinco (5) meses para constituir y entregar la nueva póliza que ampare el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo faltante del contrato y tres (3) meses adicionales. De no presentarse la nueva póliza al finalizar dicho plazo, se configurará un incumplimiento conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta del modelo de oferta mercantil.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes.
Será responsabilidad del proponente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el negocio jurídico para suministro de energía.

FORMA DE PAGO

El valor de la energía será facturado por **EL PROVEEDOR** en forma mensual y de acuerdo con los precios de la cláusula segunda y las cantidades contratadas cuyos valores se relacionan en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** para el **Producto No. __** de la presente oferta, dentro de los quince (15) días calendario siguiente al respectivo mes de consumo. La factura debe ser enviada al **DESTINATARIO** en original y copia, por correo certificado y correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por **EL DESTINATARIO**. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o envío de la factura por correo certificado y correo

electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. La factura así preparada se remitirá al **DESTINARIO** en original y copia, además deberá contener como mínimo: **a)** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento, **b)** Cantidad de energía eléctrica contratada para el mes respectivo, **c)** Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de facturación, **d)** Cantidad total a ser cancelada por **EL DESTINATARIO**, **e)** Los demás requisitos exigidos por la ley. **f) EL DESTINATARIO** pagará a los (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el primer día hábil siguiente al día treinta (30), en pesos colombianos. **EL DESTINATARIO**, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha, de acuerdo con las disposiciones emanadas de autoridad competente.

La(s) factura(s) debe(n) estar de acuerdo con el precio, en pesos colombianos, con la actualización expuesta en la cláusula segunda, redondeado a dos (2) decimales y las cantidades de la cláusula primera de esta oferta, basadas de la versión txf por parte del ASIC, o quien haga sus veces.

En caso de realizarse anticipos, previo acuerdo de las condiciones entre las partes lo cual se consolidará en actas de acuerdo suscritas entre ellas, mensualmente se liquidarán los valores efectivamente pagados, facturándose como máximo en el periodo siguiente al mes de consumo.

La solicitud de anticipos se deberá hacer al área financiera de **ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP** la cual evaluará la conveniencia de esta modalidad dependiendo del porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor y del flujo de caja con el que cuente la compañía para cada uno de los periodos posibles de pago.

Para los obligados a facturar de manera electrónica, se mantendrán las mismas condiciones y plazos definidos en la cláusula séptima, siendo que la entrega de estas se deberá realizar a través del correo electrónico recepcionfactura@eep.com.co con copia al correo gestionmercado@eep.com.co. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUFE y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. De acuerdo con las disposiciones de la Resolución 0085 de 2022, la recepción de las facturas electrónicas debe ser realizada electrónicamente, por ello se entenderá que la fecha de recibido de la factura electrónica corresponderá a la fecha en que, de forma electrónica a través del proveedor tecnológico de la Empresa de Energía de Pereira se genere el evento electrónico de acuse de recibo de la factura electrónica de venta. De presentarse inconvenientes en la facturación electrónica se deberá seguir el procedimiento definido por la DIAN en la normatividad vigente o aquella que la complemente, modifique o sustituya.

PUNTOS DE MEDICIÓN

Para el suministro objeto de esta convocatoria, se definen como fronteras de medición las actuales registradas en el ASIC para atender los clientes regulados a quienes **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.** presta sus servicios.

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) y gastos generados durante la ejecución de la relación jurídica, estarán a cargo del agente que corresponda como sujeto pasivo del mismo. La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., no está obligada a expedir ningún certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que algún oferente obtenga exención del pago de impuestos o derecho a su cargo y derivados.

Cuando con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica negocial, cualquier tributo de orden Nacional y/o Territorial (impuesto, tasa o contribución), incida(n) en los precios ofertados tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos Tributos de orden Nacional y/o Territorial y/o reglamentaciones para el sector eléctrico, que afecten los precios ofertados, sus efectos deberán ser aplicados a los precios, previa comunicación entre las partes al respecto y debiéndose solicitar la modificación

del registro de la oferta ante el ASIC siguiendo los plazos definidos en la Resolución CREG 157 de 2011 o aquella que la modifique, adicione, aclare o sustituya.

Cuando las tarifas de los tributos sean reducidas o estos sean derogados, el valor tenido en cuenta en la estructura del precio deberá ser reajustado en proporción al porcentaje del tributo respectivo. Circunstancia que será debidamente informada por ENERGÍA DE PEREIRA al oferente.

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP en su calidad de agente de retención realiza retención en la fuente a título de renta a aquellos proveedores que no estén calificados expresamente como autorretenedores a título de renta mediante resolución expedida por la DIAN.

Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante, lo anterior si se llegara a causar en cualquier momento este tributo, se precisa que de conformidad con el numeral 52 artículo 530 del Estatuto Tributario se encuentran exentos del impuesto de timbre *"las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta"*.

ACEPTACIÓN

La **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.**, aceptará ofertas de los productos definidos en la presente Convocatoria, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los requisitos habilitantes y se ajusten a lo establecido en los Pliegos de Condiciones Definitivos.

CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA. S.A. ESP. no someterá a evaluación aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

✓ La no presentación de cualquier requisito habilitante y/o no subsanación y aclaración de este.

✓ No se suministre con todos los requisitos habilitantes la garantía de seriedad de la propuesta o su valor no cumpla con las condiciones establecidas.

✓ Si la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta se inicia con posterioridad al día y hora del cierre de presentación de la propuesta.

✓ Si la garantía de seriedad no es recibida junto con el recibo de pago de acuerdo con los establecido en el numeral 8. GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA y numeral 7.2 REQUISITOS HABILITANTES y OFERTAS.

✓ Cualquier otra causa que se desprenda de los términos de condiciones o norma legal aplicable.

PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP., informará en la audiencia pública a realizarse de acuerdo con el Cronograma de los Pliegos Definitivos de la presente Convocatoria, las ofertas adjudicadas para cada uno de los productos publicados.

RESERVA ESPECIAL

La **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.**, puede declarar desierta la convocatoria pública en los casos establecidos en el literal b. del numeral 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

OFERTA MERCANTIL

La **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** emitirá la Orden de Compra respectiva para cada una de la (s) oferta(s) mercantil(es) adjudicada (s), dentro de los plazos establecidos después de realizada la adjudicación mediante la audiencia pública que de que trata la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

El modelo de Oferta mercantil irrevocable es el que se presenta en el **ANEXO MODELO OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE** del presente documento. Los oferentes podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes siempre y cuando no modifique las condiciones aquí establecidas y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma de los Pliegos Definitivos de la presente Convocatoria.

La **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente las observaciones presentadas. En caso de no haber pronunciamiento expreso, se entenderá que el modelo de la Oferta Mercantil ha sido aceptado en su totalidad.

CUMPLIMIENTO LEY 1581 DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DE 2013

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los oferentes que se llegaren a presentar en el presente proceso autorizan a la **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.**, a realizar el tratamiento de los datos personales suministrados por sus oferentes para fines relacionados exclusivamente con el proceso de compras de la compañía y los demás que se desprendan de la relación contractual que se llegare a consolidar con el presente proceso.

Se aclara que los requisitos exigidos por la empresa en el presente proceso, no se requiere la presentación de ningún dato sensible que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, en caso de que estos datos sean suministrados por el oferente a la **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.**, no lo incluirá en ninguna de sus bases de datos y por tanto no realizar tratamiento sobre ellos.

ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 1

OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP. INVITACIÓN A COTIZAR CP-EEPC2026-005 (CE 005-2026)

Empresa: _____
Representante Legal:_____
Tipo de Agente: _____

Las tarifas ofertadas están referidas en pesos constantes de **septiembre de 2026 provisional**.

Oferta Producto No. 1				
Periodo	**Energía requerida (MWh-año)**	**Energía ofertada (%)**	**Energía ofertada (MWh-año)**	**Tarifa monomia ($/kWh)**
dic-26	3,826			
ene-27	4,608			
feb-27	4,324			
mar-27	4,419			
abr-27	4,076			
may-27	3,516			
jun-27	3,476			
jul-27	3,925			
TOTAL	**32,170**			

(1) Oferta válida para la modalidad Pague lo Contratado.
(2) Las cantidades se distribuyen de acuerdo con la curva del Anexo 1. Ofertas y Cantidades PRODUCTO No.1 de los Pliegos de Condiciones Preliminares.
(3) La cantidad de energía es equivalente a un porcentaje de las cantidades de energía requerida por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP (para todo el año/para cada mes), de acuerdo con el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades PRODUCTO No. 1 de los Pliegos Preliminares, que se aplicarán para todas las 24 horas del día de la curva establecida en dicho Anexo, presentando una tarifa para cada año sin ningún tipo de discriminación por mes, ni tipo de carga ni tipo de día.
(4) Esta oferta NO presenta restricciones tales como adjudicación mínima o total u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral del producto ofertado.
(5) Los precios ofertados incluyen todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.
(6) Las cantidades ofertadas están sujetas a la adjudicación en la misma proporción respecto a las cantidades ofertadas para todos y cada uno de los meses del año. Es decir, si la Empresa de Energía de Pereira decide adjudicar, por ejemplo, el 50% de lo ofertado en cualesquiera de los meses de alguno de los años, ese mismo porcentaje debe ser adjudicado en el resto de cada uno de los meses de ese año.

EL VENDEDOR
Firma de quien suscribe la carta
Nombre de quien suscribe la carta
Calidad con que actúa

ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 2

OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP. INVITACIÓN A COTIZAR CP-EEPC2026-005 (CE 005-2026)

Empresa: _____
Representante Legal:_____
Tipo de Agente: _____

Las tarifas ofertadas están referidas en pesos constantes de **septiembre de 2026 provisional**.

Oferta Producto No. 2				
Periodo	**Energía requerida (MWh-año)**	**Energía ofertada (%)**	**Energía ofertada (MWh-año)**	**Tarifa monomia ($/kWh)**
dic-26	3,826			
TOTAL	**3,826**			

(1) Oferta válida para la modalidad Pague lo Contratado.
(2) Las cantidades se distribuyen de acuerdo con la curva del Anexo 1. Ofertas y Cantidades PRODUCTO No.2 de los Pliegos de Condiciones Preliminares.
(3) La cantidad de energía es equivalente a un porcentaje de las cantidades de energía requerida por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP (para todo el año/para cada mes), de acuerdo con el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades PRODUCTO No. 2 de los Pliegos Preliminares, que se aplicarán para todas las 24 horas del día de la curva establecida en dicho Anexo, presentando una tarifa para cada año sin ningún tipo de discriminación por mes, ni tipo de carga ni tipo de día.
(4) Esta oferta NO presenta restricciones tales como adjudicación mínima o total u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral del producto ofertado.
(5) Los precios ofertados incluyen todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.
(6) Las cantidades ofertadas están sujetas a la adjudicación en la misma proporción respecto a las cantidades ofertadas para todos y cada uno de los meses del año. Es decir, si la Empresa de Energía de Pereira decide adjudicar, por ejemplo, el 50% de lo ofertado en cualesquiera de los meses de alguno de los años, ese mismo porcentaje debe ser adjudicado en el resto de cada uno de los meses de ese año.

EL VENDEDOR
Firma de quien suscribe la carta
Nombre de quien suscribe la carta
Calidad con que actúa

ANEXO OFERTA PRODUCTO No. 3

OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP. INVITACIÓN A COTIZAR CP-EEPC2026-005 (CE 005-2026)

Empresa: _____
Representante Legal:_____
Tipo de Agente: _____

Las tarifas ofertadas están referidas en pesos constantes de **septiembre de 2026 provisional**.

Oferta Producto No. 3				
Periodo	**Energía requerida (MWh-año)**	**Energía ofertada (%)**	**Energía ofertada (MWh-año)**	**Tarifa monomia ($/kWh)**
ene-27	4,608			
feb-27	4,324			
mar-27	4,419			
abr-27	4,076			
may-27	3,516			
jun-27	3,476			
jul-27	3,925			
TOTAL	**28,344**			

(1) Oferta válida para la modalidad Pague lo Contratado.
(2) Las cantidades se distribuyen de acuerdo con la curva del Anexo 1. Ofertas y Cantidades PRODUCTO No.3 de los Pliegos de Condiciones Preliminares.
(3) La cantidad de energía es equivalente a un porcentaje de las cantidades de energía requerida por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP (para todo el año/para cada mes), de acuerdo con el Anexo No.1 Ofertas y Cantidades PRODUCTO No. 3 de los Pliegos Preliminares, que se aplicarán para todas las 24 horas del día de la curva establecida en dicho Anexo, presentando una tarifa para cada año sin ningún tipo de discriminación por mes, ni tipo de carga ni tipo de día.
(4) Esta oferta NO presenta restricciones tales como adjudicación mínima o total u otras que no permitan la evaluación objetiva e integral del producto ofertado.
(5) Los precios ofertados incluyen todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.
(6) Las cantidades ofertadas están sujetas a la adjudicación en la misma proporción respecto a las cantidades ofertadas para todos y cada uno de los meses del año. Es decir, si la Empresa de Energía de Pereira decide adjudicar, por ejemplo, el 50% de lo ofertado en cualesquiera de los meses de alguno de los años, ese mismo porcentaje debe ser adjudicado en el resto de cada uno de los meses de ese año.

EL VENDEDOR
Firma de quien suscribe la carta
Nombre de quien suscribe la carta
Calidad con que actúa

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
PRODUCTO No. 1

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA HABIL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días	TOTAL	
dic-26	3.97	3.67	3.52	3.45	3.53	3.77	4.24	4.77	5.38	5.76	6.08	6.42	6.45	6.42	6.52	6.53	6.42	6.33	6.64	6.61	6.28	5.85	5.21	4.56	128	21	2,696	HABIL
ene-27	4.64	4.31	4.14	4.07	4.19	4.60	5.19	5.78	6.50	7.04	7.56	8.02	7.97	7.87	7.98	7.96	7.82	7.61	7.86	8.05	7.69	7.15	6.28	5.33	156	19	2,957	HABIL
feb-27	4.66	4.35	4.18	4.14	4.32	5.01	5.70	6.15	6.79	7.28	7.79	8.21	8.02	7.99	8.17	8.18	8.05	7.72	7.79	8.11	7.82	7.25	6.31	5.33	159	20	3,186	HABIL
mar-27	4.34	4.06	3.91	3.86	4.03	4.66	5.28	5.78	6.39	6.82	7.30	7.68	7.55	7.47	7.62	7.60	7.48	7.26	7.37	7.67	7.33	6.78	5.91	5.00	149	20	2,983	HABIL
abr-27	4.08	3.80	3.67	3.62	3.78	4.30	4.89	5.44	5.97	6.49	6.91	7.26	7.14	7.02	7.04	7.05	6.97	6.83	7.05	7.21	6.87	6.34	5.53	4.70	140	22	3,079	HABIL
may-27	3.46	3.23	3.11	3.06	3.21	3.62	4.16	4.62	5.12	5.50	5.89	6.21	6.09	5.99	6.06	6.03	5.90	5.81	5.99	6.10	5.82	5.34	4.64	3.94	119	19	2,259	HABIL
jun-27	3.49	3.24	3.11	3.06	3.20	3.55	4.14	4.65	5.18	5.57	5.93	6.27	6.18	6.05	6.09	6.07	5.98	5.87	6.01	6.24	5.95	5.45	4.71	4.01	120	21	2,520	HABIL
jul-27	3.80	3.56	3.41	3.36	3.51	3.96	4.53	5.08	5.67	6.12	6.51	6.89	6.76	6.64	6.72	6.74	6.65	6.47	6.52	6.85	6.53	5.99	5.16	4.43	132	20	2,637	HABIL

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA SABADO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.11	3.79	3.61	3.50	3.53	3.68	4.04	4.54	5.12	5.57	5.87	6.10	6.10	5.97	5.89	5.83	5.80	5.82	6.25	6.23	5.92	5.55	5.08	4.57	122	4	490	SABADOS
ene-27	4.74	4.38	4.17	4.06	4.11	4.31	4.74	5.35	6.11	6.75	7.21	7.57	7.60	7.36	7.16	7.06	6.93	6.95	7.38	7.57	7.22	6.73	6.06	5.37	147	5	734	SABADOS
feb-27	4.74	4.41	4.21	4.11	4.17	4.46	5.00	5.61	6.37	6.95	7.41	7.70	7.67	7.48	7.32	7.24	7.14	7.10	7.37	7.76	7.42	6.94	6.24	5.54	150	4	601	SABADOS
mar-27	4.42	4.09	3.91	3.82	3.89	4.16	4.60	5.25	5.99	6.50	6.91	7.27	7.24	6.99	6.81	6.71	6.62	6.65	6.89	7.11	6.79	6.35	5.71	5.05	140	4	559	SABADOS
abr-27	4.19	3.87	3.68	3.59	3.64	3.78	4.26	4.92	5.59	6.11	6.51	6.81	6.82	6.56	6.40	6.32	6.18	6.21	6.56	6.76	6.45	6.01	5.43	4.82	131	4	526	SABADOS
may-27	3.51	3.26	3.12	3.04	3.10	3.22	3.69	4.27	4.86	5.33	5.64	5.88	5.82	5.58	5.45	5.37	5.27	5.30	5.62	5.79	5.50	5.12	4.60	4.07	112	4	450	SABADOS
jun-27	3.55	3.28	3.13	3.06	3.12	3.27	3.67	4.24	4.84	5.32	5.63	5.89	5.90	5.71	5.54	5.41	5.30	5.33	5.62	5.81	5.53	5.14	4.59	4.03	113	4	452	SABADOS
jul-27	3.95	3.64	3.45	3.37	3.42	3.55	4.00	4.60	5.30	5.83	6.19	6.49	6.50	6.27	6.06	5.91	5.80	5.83	6.07	6.41	6.10	5.70	5.13	4.53	124	5	621	SABADOS

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA DOMINGO Y FESTIVO DIFERENTE A LUNES [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.12	3.82	3.62	3.49	3.42	3.41	3.47	3.50	3.82	3.84	3.90	4.37	4.62	5.08	5.13	5.13	5.15	5.23	5.72	5.82	5.66	5.34	4.83	4.26	107	6	641	DOMINGOS Y FE
ene-27	4.85	4.49	4.21	4.09	4.02	4.04	4.15	4.38	4.84	5.31	5.71	6.06	6.28	6.28	6.15	6.07	6.04	6.09	6.60	7.04	6.91	6.48	5.80	5.12	131	6	786	DOMINGOS Y FE
feb-27	4.90	4.52	4.26	4.11	4.09	4.17	4.36	4.67	5.22	5.74	6.08	6.41	6.57	6.48	6.28	6.15	6.07	6.15	6.53	7.17	7.02	6.53	5.72	4.93	134	4	537	DOMINGOS Y FE
mar-27	4.52	4.17	3.96	3.83	3.79	3.87	4.04	4.36	4.84	5.29	5.60	5.87	6.06	6.03	5.84	5.75	5.73	5.87	6.32	6.73	6.53	6.06	5.37	4.66	125	6	751	DOMINGOS Y FE
abr-27	4.20	3.86	3.65	3.54	3.53	3.53	3.71	4.10	4.57	5.01	5.36	5.69	5.84	5.75	5.64	5.45	5.39	5.53	5.95	6.24	6.08	5.67	5.03	4.42	118	4	471	DOMINGOS Y FE
may-27	3.59	3.30	3.13	3.02	2.99	2.93	3.19	3.53	3.94	4.36	4.64	4.86	4.91	4.87	4.67	4.66	4.64	4.71	5.05	5.39	5.27	4.91	4.33	3.76	101	6	604	DOMINGOS Y FE
jun-27	3.56	3.27	3.10	3.00	2.98	2.99	3.19	3.53	3.94	4.35	4.59	4.80	4.92	4.90	4.76	4.65	4.59	4.65	4.98	5.39	5.26	4.90	4.36	3.79	100	4	402	DOMINGOS Y FE
jul-27	3.98	3.68	3.49	3.36	3.35	3.34	3.52	3.88	4.34	4.78	5.06	5.36	5.48	5.38	5.23	5.13	5.11	5.18	5.47	5.94	5.81	5.41	4.79	4.16	111	5	556	DOMINGOS Y FE

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA LUNES FESTIVO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.12	3.82	3.62	3.49	3.42	3.41	3.47	3.50	3.82	3.84	3.90	4.37	4.62	5.08	5.13	5.13	5.15	5.23	5.72	5.82	5.66	5.34	4.83	4.26	107	-	-	LUNES FESTIVO:
ene-27	4.58	4.23	4.01	3.89	3.89	3.98	4.21	4.50	5.00	5.55	6.05	6.45	6.63	6.49	6.17	6.03	6.05	6.26	6.81	7.08	6.80	6.26	5.49	4.74	131	1	131	LUNES FESTIVO:
feb-27	4.90	4.52	4.26	4.11	4.09	4.17	4.36	4.67	5.22	5.74	6.08	6.41	6.57	6.48	6.28	6.15	6.07	6.15	6.53	7.17	7.02	6.53	5.72	4.93	134	-	-	LUNES FESTIVO:
mar-27	4.35	4.03	3.84	3.73	3.71	3.80	3.95	4.38	4.94	5.41	5.81	6.17	6.28	6.20	6.05	5.94	5.92	6.06	6.47	6.86	6.68	6.18	5.35	4.63	127	1	127	LUNES FESTIVO:
abr-27	4.20	3.86	3.65	3.54	3.53	3.53	3.71	4.10	4.57	5.01	5.36	5.69	5.84	5.75	5.64	5.45	5.39	5.53	5.95	6.24	6.08	5.67	5.03	4.42	118	-	-	LUNES FESTIVO:
may-27	3.35	3.10	2.98	2.91	2.93	2.95	3.17	3.58	4.07	4.44	4.72	5.10	5.32	5.20	4.90	4.78	4.72	4.80	5.06	5.46	5.28	4.87	4.22	3.63	102	2	203	LUNES FESTIVO:
jun-27	3.42	3.15	3.00	2.94	2.95	2.93	3.18	3.53	3.97	4.39	4.71	5.02	5.21	5.15	4.94	4.84	4.76	4.88	5.20	5.58	5.40	4.96	4.32	3.70	102	1	102	LUNES FESTIVO:
jul-27	3.88	3.59	3.40	3.31	3.30	3.29	3.51	3.89	4.36	4.79	5.19	5.58	5.78	5.61	5.24	5.06	4.98	5.04	5.32	5.89	5.73	5.31	4.67	4.01	111	1	111	LUNES FESTIVO:

DEMANDA DIARIA ESTIMADA TOTAL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	124.53	115.15	110.08	107.39	108.77	114.35	126.02	139.33	156.38	166.28	174.56	185.44	187.57	189.18	191.26	191.23	188.92	187.59	198.76	198.65	189.52	177.09	158.71	139.60	3,826	31	3,826	-
ene-27	145.54	134.96	128.78	126.06	128.17	137.17	151.42	167.35	188.09	204.92	220.00	233.04	233.74	230.50	230.49	228.99	225.52	222.14	232.65	240.12	230.47	214.64	189.91	163.58	4,608	31	4,608	-
feb-27	131.76	122.72	117.48	115.68	119.44	134.72	151.44	164.12	182.16	196.36	209.76	220.64	217.36	215.64	217.80	217.16	213.84	207.40	211.40	221.92	214.16	198.88	174.04	148.48	4,324	28	4,324	-
mar-27	135.95	126.61	121.44	119.19	122.61	136.86	152.19	167.14	185.74	199.55	213.05	224.07	222.60	219.74	220.73	219.28	216.38	213.08	219.35	229.08	219.62	203.54	178.61	152.79	4,419	31	4,419	-
abr-27	123.32	114.52	110.06	108.16	111.84	123.84	139.46	155.76	171.98	187.26	199.50	209.72	207.72	203.68	203.04	202.18	199.62	197.22	205.14	210.62	201.26	186.20	163.50	140.36	4,076	30	4,076	-
may-27	108.02	100.41	96.31	94.24	97.19	105.14	119.28	133.20	148.50	160.86	171.75	180.87	179.09	175.75	174.76	173.57	170.46	169.45	176.71	182.32	174.76	161.14	140.98	120.96	3,516	31	3,516	-
jun-27	105.15	97.39	93.23	91.44	94.55	102.52	117.56	132.26	147.87	160.04	170.12	179.45	178.27	174.64	174.03	172.55	169.90	168.07	173.81	181.42	173.51	159.57	139.03	119.19	3,476	30	3,476	-
jul-27	119.53	111.39	106.30	104.16	107.35	116.94	131.71	147.89	165.96	180.24	191.64	202.63	200.88	196.66	196.09	195.06	192.53	189.49	193.42	204.64	195.88	180.66	157.47	136.06	3,925	31	3,925	-

ANEXO CANTIDADES PRODUCTO No. 2

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

PRODUCTO No. 2

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA HABIL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	3.97	3.67	3.52	3.45	3.53	3.77	4.24	4.77	5.38	5.76	6.08	6.42	6.45	6.42	6.52	6.53	6.42	6.33	6.64	6.61	6.28	5.85	5.21	4.56	128	21.00	2,696	HABIL

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA SABADO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.11	3.79	3.61	3.50	3.53	3.68	4.04	4.54	5.12	5.57	5.87	6.10	6.10	5.97	5.89	5.83	5.80	5.82	6.25	6.23	5.92	5.55	5.08	4.57	122	4.00	490	SABADOS

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA DOMINGO Y FESTIVO DIFERENTE A LUNES [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.12	3.82	3.62	3.49	3.42	3.41	3.47	3.50	3.82	3.84	3.90	4.37	4.62	5.08	5.13	5.13	5.15	5.23	5.72	5.82	5.66	5.34	4.83	4.26	107	6.00	641	DOMINGOS Y FE

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA LUNES FESTIVO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	4.12	3.82	3.62	3.49	3.42	3.41	3.47	3.50	3.82	3.84	3.90	4.37	4.62	5.08	5.13	5.13	5.15	5.23	5.72	5.82	5.66	5.34	4.83	4.26	107	-	-	LUNES FESTIVO

DEMANDA DIARIA ESTIMADA TOTAL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
dic-26	124.53	115.15	110.08	107.39	108.77	114.35	126.02	139.33	156.38	166.28	174.56	185.44	187.57	189.18	191.26	191.23	188.92	187.59	198.76	198.65	189.52	177.09	158.71	139.60	3,826	31.00	3,826	-

ANEXO CANTIDADES PRODUCTO No. 3

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
PRODUCTO No. 3

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA HABIL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días	TOTAL	
ene-27	4.64	4.31	4.14	4.07	4.19	4.60	5.19	5.78	6.50	7.04	7.56	8.02	7.97	7.87	7.98	7.96	7.82	7.61	7.86	8.05	7.69	7.15	6.28	5.33	156	19	2,957	HABIL
feb-27	4.66	4.35	4.18	4.14	4.32	5.01	5.70	6.15	6.79	7.28	7.79	8.21	8.02	7.99	8.17	8.18	8.05	7.72	7.79	8.11	7.82	7.25	6.31	5.33	159	20	3,186	HABIL
mar-27	4.34	4.06	3.91	3.86	4.03	4.66	5.28	5.78	6.39	6.82	7.30	7.68	7.55	7.47	7.62	7.60	7.48	7.26	7.37	7.67	7.33	6.78	5.91	5.00	149	20	2,983	HABIL
abr-27	4.08	3.80	3.67	3.62	3.78	4.30	4.89	5.44	5.97	6.49	6.91	7.26	7.14	7.02	7.04	7.05	6.97	6.83	7.05	7.21	6.87	6.34	5.53	4.70	140	22	3,079	HABIL
may-27	3.46	3.23	3.11	3.06	3.21	3.62	4.16	4.62	5.12	5.50	5.89	6.21	6.09	5.99	6.06	6.03	5.90	5.81	5.99	6.10	5.82	5.34	4.64	3.94	119	19	2,259	HABIL
jun-27	3.49	3.24	3.11	3.06	3.20	3.55	4.14	4.65	5.18	5.57	5.93	6.27	6.18	6.05	6.09	6.07	5.98	5.87	6.01	6.24	5.95	5.45	4.71	4.01	120	21	2,520	HABIL
jul-27	3.80	3.56	3.41	3.36	3.51	3.96	4.53	5.08	5.67	6.12	6.51	6.89	6.76	6.64	6.72	6.74	6.65	6.47	6.52	6.85	6.53	5.99	5.16	4.43	132	20	2,637	HABIL

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA SABADO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
ene-27	4.74	4.38	4.17	4.06	4.11	4.31	4.74	5.35	6.11	6.75	7.21	7.57	7.60	7.36	7.16	7.06	6.93	6.95	7.38	7.57	7.22	6.73	6.06	5.37	147	5	734	SABADOS
feb-27	4.74	4.41	4.21	4.11	4.17	4.46	5.00	5.61	6.37	6.95	7.41	7.70	7.67	7.48	7.32	7.24	7.14	7.10	7.37	7.76	7.42	6.94	6.24	5.54	150	4	601	SABADOS
mar-27	4.42	4.09	3.91	3.82	3.89	4.16	4.60	5.25	5.99	6.50	6.91	7.27	7.24	6.99	6.81	6.71	6.62	6.65	6.89	7.11	6.79	6.35	5.71	5.05	140	4	559	SABADOS
abr-27	4.19	3.87	3.68	3.59	3.64	3.78	4.26	4.92	5.59	6.11	6.51	6.81	6.82	6.56	6.40	6.32	6.18	6.21	6.56	6.76	6.45	6.01	5.43	4.82	131	4	526	SABADOS
may-27	3.51	3.26	3.12	3.04	3.10	3.22	3.69	4.27	4.86	5.33	5.64	5.88	5.82	5.58	5.45	5.37	5.27	5.30	5.62	5.79	5.50	5.12	4.60	4.07	112	4	450	SABADOS
jun-27	3.55	3.28	3.13	3.06	3.12	3.27	3.67	4.24	4.84	5.32	5.63	5.89	5.90	5.71	5.54	5.41	5.30	5.33	5.62	5.81	5.53	5.14	4.59	4.03	113	4	452	SABADOS
jul-27	3.95	3.64	3.45	3.37	3.42	3.55	4.00	4.60	5.30	5.83	6.19	6.49	6.50	6.27	6.06	5.91	5.80	5.83	6.07	6.41	6.10	5.70	5.13	4.53	124	5	621	SABADOS

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA DOMINGO Y FESTIVO DIFERENTE A LUNES [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
ene-27	4.85	4.49	4.21	4.09	4.02	4.04	4.15	4.38	4.84	5.31	5.71	6.06	6.28	6.28	6.15	6.07	6.04	6.09	6.60	7.04	6.91	6.48	5.80	5.12	131	6	786	DOMINGOS Y FE
feb-27	4.90	4.52	4.26	4.11	4.09	4.17	4.36	4.67	5.22	5.74	6.08	6.41	6.57	6.48	6.28	6.15	6.07	6.15	6.53	7.17	7.02	6.53	5.72	4.93	134	4	537	DOMINGOS Y FE
mar-27	4.52	4.17	3.96	3.83	3.79	3.87	4.04	4.36	4.84	5.29	5.60	5.87	6.06	6.03	5.84	5.75	5.73	5.87	6.32	6.73	6.53	6.06	5.37	4.66	125	6	751	DOMINGOS Y FE
abr-27	4.20	3.86	3.65	3.54	3.53	3.53	3.71	4.10	4.57	5.01	5.36	5.69	5.84	5.75	5.64	5.45	5.39	5.53	5.95	6.24	6.08	5.67	5.03	4.42	118	4	471	DOMINGOS Y FE
may-27	3.59	3.30	3.13	3.02	2.99	2.93	3.19	3.53	3.94	4.36	4.64	4.86	4.91	4.87	4.67	4.66	4.64	4.71	5.05	5.39	5.27	4.91	4.33	3.76	101	6	604	DOMINGOS Y FE
jun-27	3.56	3.27	3.10	3.00	2.98	2.99	3.19	3.53	3.94	4.35	4.59	4.80	4.92	4.90	4.76	4.65	4.59	4.65	4.98	5.39	5.26	4.90	4.36	3.79	100	4	402	DOMINGOS Y FE
jul-27	3.98	3.68	3.49	3.36	3.35	3.34	3.52	3.88	4.34	4.78	5.06	5.36	5.48	5.38	5.23	5.13	5.11	5.18	5.47	5.94	5.81	5.41	4.79	4.16	111	5	556	DOMINGOS Y FE

DEMANDA DIARIA ESTIMADA DÍA LUNES FESTIVO [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
ene-27	4.58	4.23	4.01	3.89	3.89	3.98	4.21	4.50	5.00	5.55	6.05	6.45	6.63	6.49	6.17	6.03	6.05	6.26	6.81	7.08	6.80	6.26	5.49	4.74	131	1	131	LUNES FESTIVO
feb-27	4.90	4.52	4.26	4.11	4.09	4.17	4.36	4.67	5.22	5.74	6.08	6.41	6.57	6.48	6.28	6.15	6.07	6.15	6.53	7.17	7.02	6.53	5.72	4.93	134	-	-	LUNES FESTIVO
mar-27	4.35	4.03	3.84	3.73	3.71	3.80	3.95	4.38	4.94	5.41	5.81	6.17	6.28	6.20	6.05	5.94	5.92	6.06	6.47	6.86	6.68	6.18	5.35	4.63	127	1	127	LUNES FESTIVO
abr-27	4.20	3.86	3.65	3.54	3.53	3.53	3.71	4.10	4.57	5.01	5.36	5.69	5.84	5.75	5.64	5.45	5.39	5.53	5.95	6.24	6.08	5.67	5.03	4.42	118	-	-	LUNES FESTIVO
may-27	3.35	3.10	2.98	2.91	2.93	2.95	3.17	3.58	4.07	4.44	4.72	5.10	5.32	5.20	4.90	4.78	4.72	4.80	5.06	5.46	5.28	4.87	4.22	3.63	102	2	203	LUNES FESTIVO
jun-27	3.42	3.15	3.00	2.94	2.95	2.93	3.18	3.53	3.97	4.39	4.71	5.02	5.21	5.15	4.94	4.84	4.76	4.88	5.20	5.58	5.40	4.96	4.32	3.70	102	1	102	LUNES FESTIVO
jul-27	3.88	3.59	3.40	3.31	3.30	3.29	3.51	3.89	4.36	4.79	5.19	5.58	5.78	5.61	5.24	5.06	4.98	5.04	5.32	5.89	5.73	5.31	4.67	4.01	111	1	111	LUNES FESTIVO

DEMANDA DIARIA ESTIMADA TOTAL [MWh]

MES	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL	Días		
ene-27	145.54	134.96	128.78	126.06	128.17	137.17	151.42	167.35	188.09	204.92	220.00	233.04	233.74	230.50	230.49	228.99	225.52	222.14	232.65	240.12	230.47	214.64	189.91	163.58	4,608	31	4,608	-
feb-27	131.76	122.72	117.48	115.68	119.44	134.72	151.44	164.12	182.16	196.36	209.76	220.64	217.36	215.64	217.80	217.16	213.84	207.40	211.40	221.92	214.16	198.88	174.04	148.48	4,324	28	4,324	-
mar-27	135.95	126.61	121.44	119.19	122.61	136.86	152.19	167.14	185.74	199.55	213.05	224.07	222.60	219.74	220.73	219.28	216.38	213.08	219.35	229.08	219.62	203.54	178.61	152.79	4,419	31	4,419	-
abr-27	123.32	114.52	110.06	108.16	111.84	123.84	139.46	155.76	171.98	187.26	199.50	209.72	207.72	203.68	203.04	202.18	199.62	197.22	205.14	210.62	201.26	186.20	163.50	140.36	4,076	30	4,076	-
may-27	108.02	100.41	96.31	94.24	97.19	105.14	119.28	133.20	148.50	160.86	171.75	180.87	179.09	175.75	174.76	173.57	170.46	169.45	176.71	182.32	174.76	161.14	140.98	120.96	3,516	31	3,516	-
jun-27	105.15	97.39	93.23	91.44	94.55	102.52	117.56	132.26	147.87	160.04	170.12	179.45	178.27	174.64	174.03	172.55	169.90	168.07	173.81	181.42	173.51	159.57	139.03	119.19	3,476	30	3,476	-
jul-27	119.53	111.39	106.30	104.16	107.35	116.94	131.71	147.89	165.96	180.24	191.64	202.63	200.88	196.66	196.09	195.06	192.53	189.49	193.42	204.64	195.88	180.66	157.47	136.06	3,925	31	3,925	-

ANEXO CARTA REMISORIA

Ciudad y fecha del día de entrega de ofertas

Señores
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
Gerencia General
Pereira

Asunto: Oferta para la venta o suministro de energía eléctrica según convocatoria SICEP CP-EEPC2026-005

En respuesta a la convocatoria SICEP CP-EEPC2026-005 (CE 005-2026) para ofertar la venta o suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., para el periodo comprendido del 01 de diciembre del año 2026 al 31 de julio del año 2027, nos permitimos presentar oferta para la venta de energía bajo las condiciones que se señalan a continuación y cuyas tarifas y cantidades se diligencian en el formato contenido en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades**.

Oferente: (nombre o razón social del oferente).
NIT: (NIT).
Calidad con que se actúa en el mercado de energía: (generador o comercializador).
Domicilio y dirección:
Teléfono (s):
Correo electrónico:

Impuestos y deducciones: Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) y gastos generados durante la ejecución de la relación jurídica, estarán a cargo del agente que corresponda como sujeto pasivo del mismo. La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., no está obligada a expedir ningún certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a obtener exención del pago de impuestos o derecho a cargo y derivados.

Validez de la oferta: 45 días

Relación de documentos que se anexan como requisitos habilitantes:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Así mismo, en calidad de *(calidad con que actúa quien firma)* me permito manifestar que tengo, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal que se adjunta, *(o de la parte pertinente de los estatutos o del acta de junta o asamblea que lo autoriza*) la capacidad no solo para presentar la presente oferta a nombre de la sociedad que represento, sino de adelantar las negociaciones y/o suscribir los contratos que se puedan generar en caso de ser aceptada la presente oferta.

De ser aceptada nuestra oferta nos comprometemos dentro de los plazos establecidos posterior a la fecha de la audiencia pública a adelantar todas las diligencias y a presentar toda la documentación requerida para formalizar un acuerdo de voluntades.

Declaramos finalmente que la información contenida en la oferta mercantil responderá al hecho de haber solicitado, conocido y aceptado la totalidad de las condiciones, características y adenda(s) señaladas y emitidas con ocasión de la convocatoria SICEP CP-EEPC2026-005 para presentar ofertas de suministro de energía para el mercado Regulado periodo del 01 de diciembre del año 2026 al 31 de julio del año 2027, CE 005-2026 y que la formalización del negocio jurídico entre LAS PARTES se realizará a través de una Oferta Mercantil aceptada mediante una Orden de Compra.

Atentamente,

Firma de quien suscribe la carta
Nombre de quien suscribe la carta
Calidad con que actúa

ANEXO MODELO DE OFERTA MERCANTIL
OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No._____

PROVEEDOR:	_____
Representante Legal:	_____
C.C.	_____ de_____
TELÉFONO:	_____
DIRECCIÓN:	_____
CIUDAD:	_____

Constituida mediante escritura pública No. _____otorgada el día _____ del mes de _____de_____ en la Notaría _____de la ciudad de _____.

DESTINATARIO:	EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.
Representante Legal:	YULIETH PORRAS OSORIO
C.C	42.140.822 de Pereira.
TELÉFONO:	(6) 3151515
DIRECCIÓN:	Cra. 10 No.17-35 Ed. Torre Central
CIUDAD:	Pereira, Risaralda

Creada como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios al tenor de la Ley 142 de 1994, autorizada por medio del Acuerdo 030 de 1996, emanado del Concejo Municipal de Pereira; constituida por Escritura Pública No. 1327 de mayo 16 de 1997 y Escrituras de Aclaración No. 1709 del 3 de Julio de 1997 y 1211 del 27 de Agosto de 1999, todas otorgadas en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira.

Fecha:_____ de 20___

Por medio de la presente Oferta Mercantil en lo sucesivo *"Oferta"*, _____en calidad de agente _____, en adelante **EL PROVEEDOR**, entrega a LA **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.,** en su calidad de agente comercializador en adelante **EL DESTINATARIO**, la energía eléctrica a nivel STN como producto de la Convocatoria Pública Nacional, la cual se regirá por los términos aquí contenidos, a saber:

PRIMERO. OBJETO: La presente oferta tiene por objeto el despacho periódico de energía eléctrica por parte del **PROVEEDOR** a favor del **DESTINATARIO**, en una cantidad igual a la establecida en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** para el **Producto No. __** con destino al Mercado Regulado. En la modalidad **PAGUE LO CONTRATADO.**

SEGUNDO. PRECIO DE LA ENERGÍA: El precio de la energía eléctrica que pagará el **DESTINATARIO** al **PROVEEDOR** corresponde a los valores establecidos en el Formulario No. _ el cual hace parte integrante de la presente oferta, para cada uno de los meses y horas allí señalados, estos precios se encuentran expresados en pesos constantes de **septiembre de 2026 provisional** y se actualizarán con base a la variación del Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

Tm = To * IPPm / IPPo

Donde:

Tm=	Tarifa del mes a calcular.
To=	Tarifa de la oferta a precios constantes de **septiembre de 2026 provisional.**
IPPm=	Índice de Precios al Productor Oferta Interna certificado por el DANE o la entidad competente para el mes m.

IPPo= Índice de Precios al Productor
Oferta Interna certificado por el DANE o la entidad competente para el mes de septiembre de 2026 **provisional.**

PARAGRAFO : la indexación de precio se realizará usando el **IPPm** según lo dispuesto en el la circular CREG 014 de 2021 o aquella resolución o circular que la modifique o sustituya.

Las tarifas corresponden al precio equivalente de energía monomio referida a nivel de tensión 4 (220 kV), por lo tanto, corresponde al punto en el cual se entrega la energía por parte del PROVEEDOR.

TERCERO. MODALIDAD: La modalidad del despacho de energía será **PAGUE LO CONTRATADO.**

CUARTO. SITIO DE ENTREGA: EL PROVEEDOR pondrá a disposición del **DESTINATARIO** la energía contratada por éste en las fronteras comerciales ya registradas ante el ASIC, sometiéndose a las normas y procedimientos adoptados en el reglamento de operaciones del SIN; por su parte, **EL DESTINATARIO** recibirá la energía eléctrica tomándola de las fronteras de entrega del STN. Dado lo anterior, y con base en las normas del mismo, **EL DESTINATARIO** asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

QUINTO. PLAZO: En el caso que por parte del **DESTINATARIO** se ordene la compra del suministro de energía, la ejecución de la presente oferta mercantil será para un período contado desde las 00:00 horas del __ de _____ del año 202_ hasta las 24:00 horas del __ de _____ del año 202_. No obstante, las fechas expresadas, la ejecución de la presente oferta se contará a partir de la fecha en que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, en adelante ASIC, autorice el despacho de la energía, una vez registrada la oferta con su correspondiente orden de compra.

SEXTO. VALOR: Para todos los efectos fiscales a que hubiere lugar, la presente oferta es por una cuantía indeterminada. El valor real se calculará mensualmente como el producto de la cantidad de energía asignada en esta oferta multiplicado por el precio, según el procedimiento estipulado en la cláusula SEGUNDA, aplicados los incentivos por cumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula SÉPTIMA.

SÉPTIMO. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: El valor de la energía será facturado por **EL PROVEEDOR** en forma mensual y de acuerdo con los precios de la cláusula segunda y las cantidades contratadas cuyos valores se relacionan en el **Anexo No.1 Ofertas y Cantidades** para el **Producto No. __** de la presente oferta, dentro de los quince (15) días calendario siguiente al respectivo mes de consumo. La factura debe ser enviada al **DESTINATARIO** en original y copia, por correo certificado y correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por **EL DESTINATARIO**. Cuando no se presente la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o envío de la factura por correo certificado y correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. La factura así preparada se remitirá al **DESTINARIO** en original y copia, además deberá contener como mínimo: **a)** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento, **b)** Cantidad de energía eléctrica contratada para el mes respectivo, **c)** Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de facturación, **d)** Cantidad total a ser cancelada por **EL DESTINATARIO**, **e)** Los demás requisitos exigidos por la ley. **f) EL DESTINATARIO** pagará a los (30) días calendario contados a partir del último día del mes de suministro. Para los casos en el día treinta (30) corresponda a un día no hábil, el vencimiento será el primer día hábil siguiente al día treinta (30), en pesos colombianos. **EL DESTINATARIO**, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha, de acuerdo con las disposiciones emanadas de autoridad competente.

La(s) factura(s) debe(n) estar de acuerdo con el precio, en pesos colombianos, con la actualización expuesta en la cláusula segunda, redondeado a dos (2) decimales y las cantidades de la cláusula primera de esta oferta, basadas de la versión txf por parte del ASIC, o quien haga sus veces.

En caso de realizarse anticipos, previo acuerdo de
las condiciones entre las partes lo cual se consolidará en actas de acuerdo suscritas entre ellas, mensualmente se liquidarán los valores efectivamente pagados, facturándose como máximo en el periodo siguiente al mes de consumo.

La solicitud de anticipos se deberá hacer al área financiera de **ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP** la cual evaluará la conveniencia de esta modalidad dependiendo del porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor y del flujo de caja con el que cuente la compañía para cada uno de los periodos posibles de pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Para los obligados a facturar de manera electrónica, se mantendrán las mismas condiciones y plazos definidos en la cláusula séptima, siendo que la entrega de estas se deberá realizar a través del correo electrónico recepcionfactura@eep.com.co con copia al correo gestionmercado@eep.com.co. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUFE y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. De acuerdo con las disposiciones de la Resolución 0085 de 2022, la recepción de las facturas electrónicas debe ser realizada electrónicamente, por ello se entenderá que la fecha de recibido de la factura electrónica corresponderá a la fecha en que, de forma electrónica a través del proveedor tecnológico de la Empresa de Energía de Pereira se genere el evento electrónico de acuse de recibo de la factura electrónica de venta. De presentarse inconvenientes en la facturación electrónica se deberá seguir el procedimiento definido por la DIAN en la normatividad vigente o aquella que la complemente, modifique o sustituya**.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: GLOSAS: En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: Cuando la diferencia entre el valor facturado y el realmente suministrado sea inferior al cincuenta por ciento (50%), **EL PROVEEDOR** deberá elaborar una nota crédito o débito (factura de ajuste) por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las notas de ajuste se deberá realizar siguiendo lo establecido en la presente cláusula. En cuanto a su vencimiento se deberá tener en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa a más tardar el quinto (5°) día hábil anterior a la fecha de vencimiento de la factura que modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la nota de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la nota de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, **EL DESTINATARIO** para el caso de la (factura de ajuste) nota débito, o **EL PROVEEDOR**, para el caso de la nota crédito, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la IBR MES correspondiente al último día publicado del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o nota débito (factura de ajuste).

PARÁGRAFO TERCERO: REFACTURACIONES. Se refacturará cuando la diferencia entre lo facturado y lo realmente despachado sea superior al cincuenta por ciento (50%). En este caso se devolverá la factura para su corrección. El procedimiento para el pago de la nueva factura será el previsto en la presente cláusula. **EL DESTINATARIO**, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

OCTAVO. INTERESES DE MORA: En caso de que **EL DESTINATARIO** no efectúe los pagos al **PROVEEDOR** dentro de los plazos estipulados en la cláusula séptima, se obliga reconocerle y pagarle un interés de mora equivalente a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la Ley, vigente durante un periodo de mora. **EL DESTINATARIO** renuncia desde ahora a todo aviso o requerimiento de constitución en mora. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL PROVEEDOR** en ningún momento podrá cobrar intereses sobre intereses como penas adiciones por la mora.

NOVENO. GARANTÍAS: Una vez emitida la correspondiente orden de compra, **EL PROVEEDOR tendrá cinco (5) días hábiles para constituir a favor del DESTINATARIO, una póliza de seguros** con carátula y clausulado especial para empresas de servicios públicos, expedida por una compañía de seguros, legalmente constituida y establecida en Colombia, que avale la siguiente obligación: Cumplimiento, cláusula penal pecuniaria y multas: garantía por un valor asegurado equivalente a cinco por ciento (5%) del valor total estimado del contrato, valor calculado indexando el precio con el último IPP disponible, con una vigencia igual al periodo que se pretende garantizar y tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. En todo caso, **EL PROVEEDOR** deberá asegurar que las garantías que se constituyan cubran, de manera continua e ininterrumpida, la totalidad de la duración del contrato y tres (03) meses adicionales, independientemente de la forma en que se dividan o estructuren dichas garantías. Para efectos de la aceptación de la póliza constituida, deberá hacerse la entrega de la misma a **EL DESTINATARIO** acompañadas del recibo de pago de la prima. Adicionalmente debe constituir a favor del DESTINATARIO un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la orden de compra. El contenido del pagaré y la carta de instrucciones antes referidos, deberán ser previamente avalados y aceptados por **EL DESTINATARIO**, en consecuencia, **EL PROVEEDOR** previo a la fecha definitiva de su entrega estipulada en la presente cláusula, se obliga a presentar a **EL DESTINATARIO** un borrador del mismo para su aprobación y aceptación expresa**.**

EL DESTINATARIO con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven de la presente oferta mercantil constituirá a favor del PROVEEDOR una póliza de cumplimiento por un valor asegurado equivalente a cinco por ciento (5%) del valor total estimado del contrato, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, la cual deberá ser entregada a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del despacho del contrato por parte del administrador del mercado XM, y un pagaré en blanco con carta de instrucciones a entera satisfacción del **PROVEEDOR**, el cual deberá ser entregado por **EL DESTINATARIO** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la Orden de Compra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.3, que hace mención a la regla general según la cual un contrato estatal debe estar amparado a través de una sola garantía, la excepción aplica a los contratos que tengan un plazo de ejecución mayor a cinco (5) años, para los cuales la garantía podrá dividirse. En razón de lo anterior, **LAS PARTES** podrán presentar las garantías o pólizas requeridas en el presente contrato emitidas por vigencias de hasta cinco (5) años. Antes del vencimiento de cada vigencia, la parte obligada a mantener la garantía deberá obtener una nueva póliza que ampare el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo faltante del contrato más tres (3) meses. En todo caso, si el garante original decide no continuar respaldando la vigencia posterior, deberá informar por escrito con una antelación mínima de seis (6) meses a **LAS PARTES**. A partir de la fecha de comunicación del garante, la parte responsable de renovar la garantía contará con un plazo máximo de cinco (5) meses para constituir y entregar la nueva póliza que ampare el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo faltante de la relación jurídica más tres (3) meses. De no presentarse la nueva póliza al finalizar dicho plazo, se configurará un incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta.

DÉCIMO. LEGISLACIÓN APLICABLE: La presente oferta y la totalidad de los derechos y obligaciones que se deriven de su aceptación, se rigen e interpretan por las normas de derecho privado y, en especial por las Leyes 142 y 143 de 1994, el Manual de Contratación de La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., y en lo particular, por la reglamentación - Resoluciones expedidas por la CREG para el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica, en especial las Resoluciones 024 de 1995, 025 de 1995, 157 de 2011, 130 de 2019 el Acuerdo Reglamentario para operación del SIN, el Código de Redes, el Código de Distribución, etc. y, en lo pertinente, las normas expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. En razón a que estas normas se entienden incorporadas a la presente oferta cualquier modificación, adición o aclaración a las mismas vincularán a las partes, obligándose las mismas en los términos que establezca la nueva norma, a efectuar todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación o para establecer el equilibrio económico de las partes.

DÉCIMO PRIMERO. LIMITACIÓN DE SUMINISTRO: En el evento en el cual cualquiera de las partes sea objeto de una limitación de suministro por las razones establecidas en la Resolución CREG 001 de 2003 y 156 de 2011, respectivamente, y las que en a futuro las puedan llegar a reemplazar, modificar o adicionar, se considerará como incumplimiento de la relación jurídica, dando lugar a la aplicación de la cláusula Décimo Tercera. Tratándose del **PROVEEDOR**, este valor será descontado de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte del **DESTINATARIO**, sin necesidad de autorización o acuerdo alguno con **EL PROVEEDOR**.

PARÁGRAFO: En caso de que el procedimiento de limitación de suministro se mantenga por un periodo que supere diez (10) días, la otra parte podrá dar por terminada la relación jurídica de manera unilateral, acto que se llevará a cabo únicamente informando de su decisión al ASIC.

DÉCIMO SEGUNDO. REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL Y EXIGIBILIDAD: EL DESTINATARIO será responsable de tramitar el registro del negocio jurídico resultante de esta OFERTA MERCANTIL ante el ASIC, conforme a los plazos dispuestos por la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas que las aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El registro del negocio jurídico resultante de esta OFERTA MERCANTIL tendrá como efecto primordial permitir el despacho de la energía eléctrica a cargo del Centro Nacional de Despacho así como el de reconocer expresamente entre las partes, que todas las circunstancias relacionadas con la operación del STN le serán aplicables y que se somete a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de ésta oferta, especialmente lo relativo a facturación, mediciones, racionamientos, fuerza mayor, riesgos por transmisión, pérdidas en las líneas y demás vigentes o que en el futuro se establezcan pues ya no es necesario realizar ante el ASIC el pre-registro de este tipo de negocios. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Si al momento del registro del negocio jurídico resultante de esta OFERTA MERCANTIL, alguna de las partes no se encuentra a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, y esta situación impide el registro del contrato la parte que no se encuentre a paz y salvo cancelará a la parte cumplida a título de pena, el valor de la energía tope contratada según la presente oferta, asociada a los días de desplazamiento en la fecha de inicio de la oferta.

DÉCIMO TERCERO. PENA: En el evento en que cualquiera de las partes incumpla con las obligaciones derivadas de la presente Oferta y su incumplimiento dé lugar a la terminación de la misma, deberá pagar a la otra a título de pena una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor de la Oferta. La parte cumplida podrá cobrarla por la vía ejecutiva, con base en la declaración que haga sobre el incumplimiento, lo cual aceptan las partes. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la otra la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan de la cláusula penal. El valor de esta pena pecuniaria se tomará de los valores pendientes de pago o de la garantía de cumplimiento estipulada en la cláusula novena de esta Oferta. La Pena detallada en esta oferta podrá ser cobrada ejecutivamente con la sola presentación de este documento ante la Justicia Ordinaria y sin ningún requerimiento, a los cuales renuncian las partes.

DÉCIMO CUARTO. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: Sin perjuicio de las circunstancias particulares señaladas en otros numerales de la presente oferta, **EL PROVEEDOR** podrá dar por terminada la relación jurídica si **EL DESTINATARIO** deja de cumplir con su obligación de pagar, en forma continua o discontinua, el valor de dos (2) facturas de energía eléctrica suministrada. Para ello **EL PROVEEDOR** notificará al ASIC de acuerdo con la reglamentación vigente. Así mismo podrá solicitar la terminación del despacho de la energía. Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra las indemnizaciones establecidas en la presente oferta y de acuerdo con la ley, en los siguientes eventos: **a)**. El grave e injustificado incumplimiento de las obligaciones que las partes adquieren, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, las penalidades establecidas en la oferta y de acuerdo con la ley. **b).** El no despacho de la energía asociada a la presente oferta por parte del administrador del sistema de intercambios comerciales por causas atribuibles al **PROVEEDOR. c)**. La no constitución de las garantías según lo establecido en la cláusula novena de la presente oferta **d)**. La no presentación de garantías por las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista –MEM-, regulados por las Resoluciones CREG 019 de 2006, 087 de 2006 y 158 de 2011, las cuales se constituyen a favor del ASIC. **e)**. El hecho de que una de las partes inicie proceso de liquidación y afecte la prestación del

suministro. Este hecho facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar. **f)**. La cesión parcial o total de los derechos y obligaciones surgidos de la oferta, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. La parte sin cuya autorización previa y escrita se le realizó la cesión podrá dar por terminada la relación jurídica sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. **g)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011 y aquellas que las modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. **h)** En el evento en que no se pueda registrar la oferta mercantil y la orden de compra que se emita porque alguna de las partes no cumple con la Resolución CREG 156 de 2012 y CREG 134 de 2013 y cualquiera que las modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan a menos que se subsane la capacidad de respaldo de operación antes del término establecido para dar inicio al despacho de energía y en consecuencia sea posible el posterior registro de la oferta durante este lapso. **i)** Cuando alguna de LAS PARTES, sus asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de naciones Unidas) o en listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de configuración de incumplimiento de una de las partes, la parte cumplida deberá notificar el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin que se haya resuelto el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago de la Cláusula Penal Pecuniaria y demás indemnizaciones establecidas en la presente oferta y la ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** LAS PARTES se comprometen a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM; En el evento en que alguna de LAS PARTES no cumpla con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y las que las modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan, la parte cumplida podrá dar por terminada la relación jurídica y se dará aplicación a lo estipulado en la cláusula Décima tercera. **PARÁGRAFO TERCERO:** No constituye causal de incumplimiento y por lo tanto no dará lugar a la terminación de la oferta, ni al pago de indemnizaciones, multas o sanciones de cualquier tipo, el no suministro de energía ocasionado por las restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretadas a nivel nacional por la autoridad competente o por fallas en el transporte y distribución de la energía toda vez que la calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red. **PARÁGRAFO CUARTO:** En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada enunciadas en esta Oferta Mercantil, la parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar la Oferta Mercantil junto con su Orden de Compra en la comercialización del Mercado Mayorista.

DÉCIMO QUINTO. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones contractuales, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o cualquiera de los actos que se enumeran en el parágrafo primero del presente término, ajenos a la voluntad de las dos partes. En este caso la parte incursa en la causal eximente de responsabilidad en los términos indicados en la presente oferta, dará aviso a la otra parte de tal circunstancia, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia, momento a partir del cual se suspenderán las obligaciones para ambas partes. En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuaran con la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los actos a los que hace referencia el presente término son los siguientes: Racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento; actos o acciones terroristas o de cualquier grupo al margen de la ley, sabotajes, guerra declarada o no; insurrección civil, terremotos, vientos huracanados, inundaciones, avalanchas, deslizamiento de tierras, huelgas generalizadas o disputas de orden general que no tengan como origen una actitud culposa de las partes contratantes, y en general cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistir. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si el evento de fuerza mayor impide la ejecución de la oferta mercantil por un término continuo superior de dos (2) meses, podrá terminarse la relación jurídica siempre que la iniciativa de terminación sea ejercida por la parte que venga cumpliendo las obligaciones pactadas, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna. En esta circunstancia, quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha

en que cesen definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos. En todo caso quien alegue la fuerza mayor o caso fortuito deberá probarlo. Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor o caso fortuito se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente.

DÉCIMO SEXTO. IMPUESTOS Y GASTOS: Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) y gastos generados durante la ejecución de la relación jurídica, estarán a cargo del agente que corresponda como sujeto pasivo del mismo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica negocial, cualquier tributo de orden Nacional y/o Territorial (impuesto, tasa o contribución), incida(n) en los precios ofertados tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos Tributos de orden Nacional y/o Territorial y/o reglamentaciones para el sector eléctrico, que afecten los precios ofertados, sus efectos deberán ser aplicados a los precios, previa comunicación entre las partes al respecto y debiéndose solicitar la modificación del registro de la oferta ante el ASIC siguiendo los plazos definidos en la Resolución CREG 157 de 2011 o aquella que la modifique, adicione, aclare o sustituya. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante, lo anterior si se llegara a causar en cualquier momento este tributo, se precisa que de conformidad con el numeral 52 artículo 530 del Estatuto Tributario se encuentran exentos del impuesto de timbre "las órdenes de compra o venta de bienes o servicios, y las ofertas mercantiles que se aceptan con ocasión de la expedición de la orden de compra o venta".

DÉCIMO SÉPTIMO. DOCUMENTOS: Todos los documentos tenidos en cuenta para la constitución de la relación negocial obligan jurídicamente a las partes entre ellos la invitación CE 005-2026, las adendas y la oferta presentada por **EL PROVEEDOR**, al igual que las actas y documentos que durante la ejecución de la relación jurídica se suscriban.

DÉCIMO OCTAVO. DOMICILIO: Para todos los efectos legales se entiende el domicilio contractual en la ciudad de Pereira Risaralda.

DÉCIMO NOVENO. CLÁUSULA COMPROMISORIA: La validez e interpretación de la oferta en materia de reclamos relativos a la operación dentro del Sistema Interconectado Nacional – SIN, las cantidades de energía, los precios, la facturación y en general, aquellas relacionadas con la interpretación o ejecución de la presente oferta deberán ser resueltas directamente por las partes dentro de los treinta días (30) calendario siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando claramente y con detalle sus fundamentos. En caso de no llegar a un arreglo directo en un término de treinta (30) días calendario, se someterá la controversia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), conforme a lo dispuesto en la Resolución No 067 de Mayo 28 de 1998 expedida por la misma y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan. **PARÁGRAFO:** Si la CREG se declara incompetente para resolver el asunto materia de la controversia, la misma deberá someterse a un tribunal de arbitramento, el cual se sujetará a las normas legales pertinentes, teniendo en cuenta las siguientes reglas**: 1)** El Tribunal funcionará en la ciudad de Pereira y sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira**. 2)** Estará integrado por tres (3) árbitros designados por las partes. Si no hubiese acuerdo serán designados por la Cámara de Comercio de Pereira. **3)** El Tribunal decidirá en derecho**. 4)** La organización del Tribunal se sujetará a las reglas internas del citado Centro de Arbitraje y Conciliación de Pereira.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. CESIÓN: La presente oferta así como los derechos y obligaciones que surgen del mismo, no podrán ser cedidos total ni parcialmente por ninguna de las partes sin el previo consentimiento de la otra, manifestado por escrito. La cesión de la oferta implica la transferencia de todos los derechos y obligaciones que del mismo se derivan y libera en consecuencia a la parte cedente de todos y cada uno de los compromisos que hubiere contraído, salvo disposición legal en contrario. En el evento de presentarse fusión,

escisión, transformación o cualquier otra reorganización de las partes, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados de la presente oferta, a la persona que las sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de sus mismas calidades.

VIGÉSIMO PRIMERO. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA: LAS PARTES se reunirán con el fin de liquidar la relación jurídica a más tardar dentro del tercer mes siguiente a la fecha de vencimiento de la última factura mensual que por concepto de suministro de energía haya enviado **EL PROVEEDOR** al **DESTINATARIO** y este haya cancelado en los términos establecidos en el término séptimo. **PARÁGRAFO:** Una vez vencido el término indicado en esta cláusula, sin que las partes se hayan reunido para la liquidación de la relación jurídica, **EL DESTINATARIO** queda autorizado para realizarla. **EL DESTINATARIO** enviará por correo al **PROVEEDOR** copia de la misma.

En el evento que el ASIC llegaré a rectificar los datos que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a esta fecha, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

VIGÉSIMO SEGUNDO. PERFECCIONAMIENTO: Con la emisión de la respectiva Orden de Compra, quedará perfeccionada la relación jurídica entre **EL PROVEEDOR y EL DESTINATARIO.** Para su ejecución se requiere el registro de la oferta y su aceptación ante el ASIC conforme lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA y la autorización del ASIC para el despacho.

VIGÉSIMO TERCERO. TÉRMINO PARA ACEPTAR LA OFERTA: La presente oferta deberá ser aceptada por parte del **DESTINATARIO** en la audiencia pública de la que trata el numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. **EL DESTINATARIO** deberá informar por escrito la aceptación de la adjudicación. La formalización del negocio jurídico se realizará dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, con la emisión de la respectiva Orden de Compra.

VIGÉSIMO CUARTA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: LAS PARTES con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorizan realizar el tratamiento de los datos personales suministrados en el presente proceso de contratación para fines relacionados exclusivamente con la ejecución del objeto de la presente oferta u orden.

VIGÉSIMO QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución de la relación jurídica (Excepto las inscripciones de las mismas ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución de la relación jurídica, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informes.

VIGÉSIMO SEXTA. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: LAS PARTES se comprometen a responder por los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones que surgen de relación contractual.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. DESPLAZAMIENTO: La relación jurídica surgida de la oferta no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica surgida de la oferta que exista posteriormente para La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO OCTAVA. MANIFESTACIONES: 1) En desarrollo de la presente relación jurídica, LAS PARTES se comprometen a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no contratarán personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños de la explotación

económica y/o de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social. **2)** Igualmente LAS PARTES manifiestan que han tomado las medidas requeridas para acoger y aplicar los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. **3)** Así mismo LAS PARTES manifiestan individualmente que: (i) cumplen con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) Han adoptado mecanismos de control necesarios para el cumplimiento de dichas normas; y, (iii) cuentan con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realizan labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

EL PROVEEDOR
Firma de quien suscribe la oferta
Nombre de quien suscribe la carta
Calidad con que actúa

ANEXO PAGARÉ No. XXX COMO GARANTÍA DE SERIEDAD QUE RESPALDA LA OFERTA No. XXX-XXXX PRESENTADA POR XXXXXX

Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía número ____, actuando en calidad de representante legal de la sociedad denominada _____, identificada con NIT _____, domiciliada en la ciudad de Pereira, en adelante **EL DEUDOR**, por medio de la presente me comprometo a pagar incondicionalmente a la **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P**., identificada con NIT 816.002.019-9, domiciliada en la ciudad de Pereira, las siguientes sumas de dinero : a) Por concepto de capital, la suma de _____ (_____) pesos moneda corriente. b) Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____ (_____) pesos moneda corriente.

PRIMERO: En caso de incumplimiento respecto a la suma indicada en el literal a) de este pagaré, EL DEUDOR se compromete a pagar a **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P**. los intereses moratorios aplicables, calculados a la tasa máxima permitida por la ley, desde el día siguiente al vencimiento de este pagaré hasta el momento del pago total.

SEGUNDO: **EL DEUDOR** renuncia expresamente a cualquier tipo de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

TERCERO: **EL DEUDOR** se compromete a asumir todos los costos y gastos que se generen en el proceso de ejecución y cobro de este pagaré.

CUARTO: Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante, lo anterior si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de este pagaré, se declara que Energía de Pereira se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso de que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegaré a causarse por concepto del citado impuesto.

QUINTO: Los espacios en blanco de este pagaré serán diligenciados conforme a lo indicado en la carta de instrucciones anexa a este documento.

SEXTO: EL DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

En constancia de lo anterior, firmo este pagaré en la ciudad de Pereira, a los _____ días del mes de _____ del año 202__.

Firma del DEUDOR/OFERENTE

ANEXO *CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX COMO GARANTÍA DE SERIEDAD QUE RESPALDA LA OFERTA No. XXX PRESENTADA POR XXXXX A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.*

*Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____, actuando en calidad de representante legal de la empresa _____, con NIT _____, en adelante **EL DEUDOR**, autorizo a **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.**, identificada con NIT 816.002.019-9, representada por Yulieth Porras Osorio, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.140.822, para llenar los espacios en blanco del pagaré No. ____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:*

1. ***EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P**. podrá diligenciar los espacios en blanco del pagaré en caso de que EL DEUDOR incumpla con las obligaciones de pago establecidas en la Oferta Mercantil No. _____.*
2. *El monto para pagar corresponderá al valor de las obligaciones exigibles derivadas del incumplimiento de la Oferta Mercantil No. _____, más los intereses moratorios correspondientes hasta la fecha de pago, que se determinará así: El valor de la garantía será el mayor entre el cinco por ciento (5%) del valor total de la propuesta y doscientos millones de pesos ($200.000.000), incluyendo impuestos, en pesos colombianos. Sin embargo, en caso de que el valor de la oferta sea inferior a cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000), el valor mínimo del pagaré deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la propuesta. valor que no exime del cobro de intereses e indemnizaciones.*
3. *Los intereses moratorios se calcularán a la tasa máxima legalmente permitida, según lo dispuesto por la ley, y se aplicarán sobre el valor del incumplimiento hasta la fecha en que el pago sea efectivamente realizado.*
4. *El derecho de EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. para llenar los espacios en blanco del pagaré se ejercerá cuando **EL DEUDOR** incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil No. _____.*
5. *La fecha de creación del pagaré será aquella en que se diligencien los espacios en blanco, conforme a las instrucciones de esta carta, y la fecha de vencimiento no podrá exceder los dos meses posteriores a la presentación de la Oferta Mercantil No. _____, siempre que exista un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de **EL DEUDOR**.*
6. *EL DEUDOR asumirá todos los costos y gastos que se generen en el proceso de cobro judicial de este pagaré, conforme lo determine el juez competente.*
7. ***EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.** devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que cesen las obligaciones asumidas por EL DEUDOR bajo la Oferta Mercantil No. _____, siempre y cuando EL DEUDOR se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones pendientes.*

Para constancia, firmo esta carta en la ciudad de Pereira, a los _____ días del mes de _____ del año 202__.

Firma del DEUDOR/OFERENTE

ANEXO PAGARÉ No. XXX DE LA OFERTA MERCANTIL No. XXX-XXXX (VENDEDOR)

_____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada _____, identificada con el N.I.T. # _____con domicilio principal en la ciudad de _____obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Titulo Valor **PAGARÉ incondicionalmente a la orden** de la **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.,** Empresa de Servicios Públicos Mixta, con domicilio principal en la ciudad de Pereira, identificada con el N.I.T. # 816.002.019-9, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de capital, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE ($_____). **b)** Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____PESOS MONEDA CORRIENTE ($ _____).

PRIMERO: En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **EMPRESA DE ENERGÍA DE S.A. ESP.ESP**., sobre tal suma intereses moratorios a la máxima *tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.*

***SEGUNDO: EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.*

***TERCERO: EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagare.*

***CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante, lo anterior si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de este pagaré, se declara que Energía de Pereira se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso de que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegaré a causarse por concepto del citado impuesto.*

***QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO: EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.*

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de Pereira el día _____ de _____ de 20__.

XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXX
C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (VENDEDOR)

ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXX (VENDEDOR)
OFERTA MERCANTIL No. XXX-XXXX
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. NIT # 816.002.019-9
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

*La **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** Empresa de Servicios Públicos (indicar si es oficial, mixta o privada), con domicilio en la Ciudad de **XXXXXX**, identificada con Número de Identificación Tributaria **XXXXXXXXXX**, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a la **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.ESP,** Empresa de Servicios Públicos Mixta, con domicilio en la ciudad de Pereira, identificada con NIT # 816.002.019-9, representada legalmente por la Doctora **YULIETH PORRAS OSORIO**, identificada con la cédula de ciudadanía 42.140.822 expedida en Pereira, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No._____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:*

1. *La **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.**, podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando EL DEUDOR-PROVEEDOR incumpla su obligación de suministrar la energía en las cantidades y precios señalados en la Oferta Mercantil No. XXX-XXXX, previa liquidación equivalente en moneda legal colombiana.*
2. *La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento de la Oferta Mercantil **No. XXX-XXXX**, suscrita entre (nombre del oferente) y la **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. ESP.**, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado.*
3. *El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.*
4. *El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que (nombre del oferente) incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en la Oferta Mercantil No. XXX-XXXX, a favor de **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.***
5. *La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.,** consigne, posterior al incumplimiento por parte de (nombre del oferente) de sus obligaciones contractuales.*
6. *La (oferente) asumirá todos los gastos que ocasión el cobro de este pagaré. En caso de cobro judicial, la (oferente) deberá pagar los gastos y costas que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial el (la) **(oferente)** deberá pagar aquellos costos que **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.,** justifique en una relación detallada.*
7. ***La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.,** devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 30 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo la oferta mercantil **No. XXX-XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la (el) (oferente) se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP.,** en virtud de la Oferta Mercantil **No. XXX-XXXX.***

El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

Para constancia se firma en _____a los ___ días del mes de _____de _____.

XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (VENDEDOR).

ANEXO PAGARÉ NO. XX DE XXXX DE LA ORDEN DE COMPRA NO XX DE XXXX (COMPRADOR) POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA LA OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No XXX DE XXXX PRESENTADA POR (NOMBRE DEL VENDEDOR)

_____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP**, identificada con el N.I.T. # **816002019-9** con domicilio principal en la ciudad de **Pereira** obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Titulo Valor **PAGARÉ incondicionalmente a la orden** de **(VENDEDOR),** Empresa de Servicios Públicos, con domicilio principal en la ciudad de (**CIUDAD**), identificada con el N.I.T. # _____, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de capital, la suma de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE ($_____). **b)** Por concepto de intereses moratorios, la suma de _____PESOS MONEDA CORRIENTE ($ _____).

PRIMERO: En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **(VENDEDOR)**, sobre tal suma intereses moratorios a la máxima *tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.*

***SEGUNDO: EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.*

***TERCERO: EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagare.*

***CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante, lo anterior si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de este pagaré, se declara que Energía de Pereira se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso de que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegaré a causarse por concepto del citado impuesto.*

***QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO: EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.*

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de Pereira el día _____ de _____ de 20__.

XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (COMPRADOR)

ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No. XXX-XXXX A LA OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE No. XXX-XXXX (COMPRADOR)
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. NIT # 816.002.019-9
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT # XXX.XXX.XXX-X

*La **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.,** Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta, con domicilio en la Ciudad de **Pereira**, identificada con Número de Identificación Tributaria 816.002.019-9, en cuyo nombre y representación legal actúa **XXXXXXXXXXXXXXX**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número **XXXXXXXXX** expedida en **XXXXXX**, autorizo a la **(VENDEDOR),** Empresa de Servicios Públicos, con domicilio en la ciudad de **XXXXXX**, identificada con NIT # **XXXXXXXXXXXXX**, representada legalmente por la Doctora **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, identificada con la cédula de ciudadanía XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXX, quien, en uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, para llenar los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré No._____, de acuerdo con las siguientes instrucciones:*

1. ***(VENDEDOR)**, podrá llenar los espacios en blanco del PAGARÉ cuando **EL DEUDOR** incumpla su obligación de pagar las sumas de dinero a que esté obligado de conformidad con la Oferta Mercantil No. XXX-XXXX, aceptada mediante la Orden de Compra No. **XX** de **XXXX**.*
2. *La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles por el incumplimiento de la Oferta Mercantil No. XXX-XXXX, suscrita entre **(VENDEDOR)** y la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. ESP., más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de **(VENDEDOR)** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagaré arriba determinado*
3. *El valor de los intereses moratorios calculados sobre el valor del incumplimiento hasta el día en que el pago sea realizado será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la Ley.*
4. *El derecho a llenar los espacios en blanco se adquirirá en el momento en que **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** incumpla con las obligaciones exigibles conforme lo establecido en la Oferta Mercantil No. XXX-XXXX aceptada mediante la Orden de Compra No. **XX** de **XXXX**, a favor de **(VENDEDOR).***
5. *La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será la misma en que **(VENDEDOR),** lo llene o diligencie y en ningún caso podrá ser mas allá del (FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO), siempre y cuando **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** presente incumplimiento de sus obligaciones contractuales.*
6. *La **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** asumirá todos los gastos con ocasión del cobro judicial de este pagaré que determine el juez competente.*
7. ***(VENDEDOR),** devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré dentro de los 30 días siguientes de que cesen las obligaciones asumidas bajo la oferta mercantil **No. XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Compra No. **XX** de **XXXX** suscrita entre las partes, siempre y cuando la **EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.** se encuentre a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a **(VENDEDOR),** en virtud de la Oferta Mercantil **No. XXX-XXXX** aceptada mediante la Orden de Compra No. **XX** de **XXXX.***

Para constancia se firma en _____a los ___ días del mes de _____de _____.

XXXXXXXXXXXX
Representante Legal
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP.
C.C. No.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (COMPRADOR).